

STÍŽNOST NA NEČINNOST

Dne 25. dubna 2026

Nejvyšší státní zastupitelství

k rukám nejvyšší státní zástupkyně

Lenka Bradáčová

Na vědomí:

Národní centrála proti organizovanému zločinu

k rukám ředitele

Jiří Mazánek

STÍŽNOST NA DLOUHODOBOU NEČINNOST ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

podaná dle § 157a tr. řádu a současně jako podnět k výkonu dohledu dle zákona o státním zastupitelství

I. Vymezení věci

Stěžovatel tímto podává stížnost na dlouhodobou (nejméně od roku 2011) a systémovou nečinnost orgánů činných v trestním řízení, spočívající v tom, že:

- opakovaně podaná trestní oznámení
- obsahující konkrétní skutková tvrzení
- identifikující konkrétní poškozené osoby
- a poukazující na závažné zásahy do života a zdraví

nebyla účinně, nestranně a přezkoumatelně prověřena.

II. Podstata porušení

Podstatou této stížnosti není nesouhlas s výsledkem trestních řízení proti Mgr. Dušanu Dvořákovi.

Podstatou je skutečnost, že konkrétní podezření na těžké újmy na zdraví a úmrtí konkrétních osob nebyla po dobu více než 15 let řádně vyšetřena.

II. Skutkové okruhy nečinnosti

1. Nevyšetření závažných zásahů do života a zdraví

Stěžovatel opakovaně od roku 2011 upozorňuje na:

- konkrétní osoby (např. Petr Kodým, Olga Novotná aj.)
- jejich zdravotní stav
- jejich zapojení do léčby konopím
- přímou souvislost mezi odebráním konopí státními orgány a následným zhoršením zdravotního stavu či úmrtím

Přesto:

- nebyla provedena systematická analýza příčinné souvislosti
- nebyly provedeny výslechy klíčových osob
- nebyly vyžádány kompletní zdravotnické podklady
- nebylo vydáno přezkoumatelné rozhodnutí

2. Nevyšetření podezření na zneužití pravomoci a maření spravedlnosti

Podněty obsahovaly tvrzení o:

- systematickém ignorování práva EU
- nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU
- používání nepravdivých nebo nepřezkoumatelných právních argumentací
- opakovaném odmítání důkazů

Tato tvrzení nebyla nikdy věcně přezkoumána.

3. Nevyšetření metodiky měření THC

Podněty opakovaně poukazují na:

- absenci závazného metodického předpisu policie
- nedodržení standardů UNODC / ENFSI
- použití metody, která mění analyzovaný vzorek (THCA → THC)
- zásadní vliv metodiky na trestní odpovědnost

Ani tato zásadní otázka nebyla nikdy nezávisle a přezkoumatelně vyšetřena.

IV. Procesní pochybení orgánů

Opakovaně docházelo k těmto vadám:

- podněty nebyly projednány v režimu trestního řízení
- nebyla vydána odůvodněná rozhodnutí
- podněty byly fakticky „překlápěny“ do jiných řízení jako obhajoba
- stěžovatel nebyl vyslechnut
- nebyly provedeny základní úkony prověřování

Tento postup je nepřezkoumatelný a právně neudržitelný.

V. Právní rámec – povinnost účinného vyšetřování

Postup orgánů je v rozporu s:

- čl. 2 a 3 Úmluvy (právo na život, zákaz nelidského zacházení)
- čl. 36 Listiny základních práv a svobod
- judikaturou Evropský soud pro lidská práva

stát má pozitivní povinnost účinně vyšetřovat podezření na zásah do života a zdraví.

VI. Návrh opatření

Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší státní zastupitelství:

1. vykonalo dohled nad postupem nižších státních zastupitelství
2. přikázalo věc jinému státnímu zastupitelství mimo obvod KSZ v Brně a VSZ v Olomouci
3. uložilo policejnímu orgánu provést konkrétní úkony, zejména:
 - výslech stěžovatele
 - vyžádání všech podaných podnětů
 - vyžádání rozhodnutí o jejich odložení
 - prověření konkrétních případů újmy na zdraví a úmrtí
 - prověření metodiky měření THC

VII. Důkazní přílohy

Přílohou níže k tomuto dokládáme **konkretizaci výše uvedených podezření** v letech 2010–2014 spolu s důkazy a čísly jednacími posledních podaných trestních podnětů předaných NCOZ jako jeden z důkazních podkladů pro obnovu trestních řízení Mgr. Dušana Dvořáka u OS v Prostějově

VIII. Závěrem

Dlouhodobé nevypořádávání konkrétních a opakovaných podnětů týkajících se zásahů do života a zdraví představuje porušení základních práv a selhání povinnosti státu zajistit účinné vyšetřování.

Mgr. Dušan Dvořák, správní rada

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4, 660 55 Brno

Dne 8. května 2026

k č. j. 6 NZN 1737/2026–15

DOPLNĚNÍ PODÁNÍ k výzvě Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 6. 5. 2026

Podatel:

Mgr. Dušan Dvořák

Trvale 798 55 Ospělov 6

I.

Tímto reaguji na výzvu Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 6. 5. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026–15, a upřesňuji, že moje podání ze dne 25. 4. 2026 je:

1. podnětem k výkonu dohledu nad postupem nižších státních zastupitelství podle § 12d zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
2. žádostí o prověření způsobu vyřízení konkrétních trestních podnětů a oznámení předávaných Policii ČR – NCOZ v letech 2025–2026,
3. a současně podnětem k prověření, zda byly v uvedených věcech provedeny základní úkony prověřování podle trestního řádu.

Současně k přesnější identifikaci podavatele/-lů sděluji, že Mgr. Dušan Dvořák je spoluzakladatel, člen a statutární orgán a obecný zmocněnec zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, což jsou v záhlaví a zápatí uvedené spolky aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. realizující ode dne 10. prosince 2008 společně výzkumný program Konopí je lék.

Jak vám již bylo dne 25. dubna 2026 doloženo na důkazech, právě tyto spolky aliance Cannabis is The Cure, z.s. nejčastěji podávaly trestní a kárné podněty a žádosti o policejní ochranu, stížnosti a žádosti o přezkum.

II.

Kromě dne 25. 4. 2026 explicitně doložených důkazních listin trestních podnětů a žádostí o policejní ochranu a svědeckých prohlášení lékařů z let 2010–2014 a doložených mylných výroků soudců a státních zástupců k porušení evropského, unijního a českého práva, které dle podavatele nejsou právním názorem, uvedme, že podání se týká zejména těchto konkrétních věcí:

1. podání předaného Policejním prezidiem ČR žalované NCOZ dne 7. 1. 2026 pod č. j. PPR-450-4/ČJ-2026-990313,
2. podání předaného Policejním prezidiem ČR žalované NCOZ dne 3. 3. 2026 pod č. j. PPR-450-8/ČJ-2026-990313,
3. spisu NCOZ vedeného pod sp. zn. NCOZ-3192/ČJ-2025-410090-E-TR,
4. spisu NCOZ vedeného pod sp. zn. NCOZ-3459/ČJ-2025-410090-E-TR.

III.

V podání z let 2010–2014 a také z podání výše uvedených byla konkretizována tvrzení týkající se:

- podezření na dlouhodobé nepřezkoumatelné odkládání podnětů týkajících se zásahů do života a zdraví konkrétních osob zapojených do programu Konopí je lék,
- absence účinného prověření tvrzení o důsledcích zabránění léčebného konopí,

- tvrzení o absenci jednotné a přezkoumatelné metodiky měření THC v konopí pro účely trestního řízení,
- tvrzení o dlouhodobém převádění těchto podnětů pouze do roviny obhajoby v jiných trestních řízeních bez samostatného procesního vypořádání.
- tvrzení o letité mylné argumentaci k porušení práva EU a nepředání předběžných otázek Soudnímu dvoru EU,
- tvrzení o mylné argumentaci o konopí soudci a státními zástupci mající charakter poplašné zprávy,
- tvrzení o maření spravedlnosti a zneužívání funkce a poškozování cizích práv jak poplašnými nepravdivými zprávami, tak neposuzováním nepravdivých znaleckých posudků

IV.

Po Nejvyšším státním zastupitelství se nedomáhám přezkumu pravomocných rozsudků ani rozhodování o vině konkrétních osob.

Domáhám se pouze prověření:

- zda byla výše označená podání skutečně procesně a věcně prověřena,
- zda byly provedeny základní úkony prověřování,
- zda existují přezkoumatelná rozhodnutí o jejich vyřízení,
- a zda postup nižších státních zastupitelství a policejních orgánů odpovídal požadavkům účinného prověření hájitelných tvrzení o zásazích do života a zdraví.

V.

Současně uvádím, že Nejvyššímu státnímu zastupitelství byly v letech 2010–2026 opakovaně doručovány žádosti o přezkum, podněty k výkonu dohledu, návrhy na přijetí opatření k zabránění poškození zdraví a kárné podněty vztahující se k obdobné problematice, přičemž podle podatele nikdy nedošlo k věcnému a přezkoumatelnému vypořádání podstaty tvrzených skutečností.

Konkrétně doložme např. spis NSZ sp.zn. 1 NZZ 105/2024, ve kterém bylo formou stížnosti na porušení zákona doloženo více než deset zcela odlišných argumentací policie, celní správy, soudů, ministerstva vnitra a ministrů vnitra (interpelace) v letech 2010–2024, jak má policie postupovat při měření obsahu THC v konopí.

Tato okolnost je uváděna jako kontext tvrzené dlouhodobé nečinnosti, nikoli jako návrh na přezkum všech historických řízení.

VI.

Navrhuji proto, aby Nejvyšší státní zastupitelství:

1. posoudilo výše označená podání jako podnět k výkonu dohledu,
2. prověřilo způsob vyřízení konkrétních věcí označených v bodu II.,
3. případně postoupilo věc příslušnému vrchnímu státnímu zastupitelství s pokynem k přezkoumatelnému vyřízení podnětů.

Mgr. Dušan Dvořák

Národní centrála proti organizovanému zločinu
2026
k rukám ředitele JUDr. Jiřího Mazánka

Datovou schránkou dne 12. května

Na vědomí

Městský soud v Praze
Ke sp.zn. 18 A 17/2026

Nejvyšší státní zastupitelství
Ke sp.zn. 6 NZN 1737/2026

jako důkazní dodatek doplnění odůvodnění dle výzvy soudu a nejvyššího státního zastupitelství

Stěžovatel:

Mgr. Dušan Dvořák
nar. 12. ledna 1962
798 55 Ospělov 6

DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTI NA DLOUHODOBOU NEČINNOST NCOZ
ze dne 25. dubna 2026

spojené se žádostí o vydání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., případně s žádostí o vyjádření k zahájení prověřování oznámených skutečností

I. Úvodní vymezení

Stěžovatel doplňuje své podání ze dne 25. dubna 2026 a žádost adresovanou k rukám ředitele NCOZ ze dne 10. května 2026. Podání ze dne 10. května 2026 bylo důkazně upraveno a lépe strukturováno právníkem na toto podání, které prosím považujte za relevantní doplnění stížnosti ze dne 25. dubna 2026 a relevantní žádost o vydání informace, případně žádost o vyjádření k zahájení prověřování oznámených skutečností, aniž by snad bylo pominuty doložené důkazní citace výroků a tvrzení a jiné konkretizace důkazů z podání ze dne 10. května 2026. Důkazní listiny doložené dne 10. května 2026 NCOZ samostatnými přílohami již nejsou zasílány.

Stěžovatel výslovně uvádí, že cílem tohoto podání není zpochybňování nezávislosti soudní moci ani nahrazování opravných prostředků v trestním řízení. Cílem je dosáhnout přezkoumatelného prověření konkrétních skutkových a právních námitek, které podle stěžovatele nebyly dosud nikdy od roku 2011 věcně vypořádány ani ze strany policejních orgánů, ani ze strany státního zastupitelství.

Stěžovatel současně žádá, aby NCOZ konkrétně sdělila, zda a jak byly níže uvedené skutečnosti již prověřeny, případně zda jsou důvodem k zahájení jejich řádného prověřování.

II. Doplnění skutkových tvrzení

1. Zpětvzetí části právní kvalifikace

Stěžovatel upřesňuje, že ve vztahu k úmrtím Dagmar Dopitové z Olomouce a Radka Matlacha z Liberce, kteří zemřeli v roce 2024, již netrvá na původní právní kvalifikaci podle § 149 trestního zákoníku, neboť v současné době nemá k dispozici dostatek přímých důkazů pro takový závěr.

Toto zpřesnění však nijak nemění podstatu stížnosti ve vztahu k jiným osobám a jiným skutkovým okruhům, které byly NCOZ opakovaně oznámeny již dříve.

2. Zbyněk Kopřiva, Edukativní konopná klinika v Praze a zabrání konopí

Ve vztahu k onkologicky nemocnému Zbyňku Kopřivovi z Prahy, členu výzkumného programu Konopí je lék, který zemřel v lednu 2012, a dále ve vztahu ke zdravotní újmě Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové stěžovatel doplňuje, že podle jeho názoru mohlo ke zhoršení zdravotního stavu, utrpení a následným závažným důsledkům přispět zejména:

1. trestní řízení vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 2 T 104/2010,
2. řízení vedené pod sp. zn. 2 T 65/2011, které se týkalo zabrání úrody konopí z Ospělově v roce 2010,
3. zabrání konopí a zpracovaných léčiv z konopí z Edukativní konopné kliniky v Praze,
4. a opakované odmítnutí poskytnutí policejní ochrany výzkumnému programu Konopí je lék.

Stěžovatel připomíná, že Zbyněk Kopřiva se osobně účastnil trestního řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově a dopravil k soudu rovněž onkologicky nemocnou Olgu Novotnou, která svědčila o užívání konopí a léčebných produktů z konopí.

Stěžovatel dále uvádí, že dne 9. prosince 2011 vydal Obvodní soud pro Prahu 3 pod sp. zn. Nt 3119/2011 příkaz k domovní prohlídce Edukativní konopné kliniky v Praze, a to na základě návrhu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 sp. zn. 1 Zn 2410/2011. Podle stěžovatele byly již před tímto zásahem orgány informovány o zdravotních dopadech možného odebrání konopí a léčiv z konopí na nemocné osoby.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ konkrétně sdělila, zda se těmito skutkovými okolnostmi někdy věcně zabývala, zda byly vyhodnoceny možné dopady zabrání léčebného konopí na konkrétní osoby a zda existuje přezkoumatelné rozhodnutí nebo vyrozměnění k této části oznámení.

3. Další osoby označené ve stížnosti ze dne 25. dubna 2026

Ve vztahu k dalším osobám označeným ve stížnosti ze dne 25. dubna 2026 stěžovatel uvádí, že podle jeho názoru existuje skutková a časová souvislost mezi:

1. zabíráním konopí z výzkumnické farmy v Ospělově,
2. vedenými trestními řízeními proti Dušanu Dvořákovi,
3. nemožností pokračovat v poskytování konopí a konopných produktů členům výzkumného programu,
4. a následnými závažnými zdravotními a sociálními důsledky pro některé členy programu Konopí je lék.

Stěžovatel v této souvislosti odkazuje zejména na řízení vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn.:

- 2 T 104/2010,
- 2 T 65/2011,
- 2 Nt 1257/2013,
- 2 Nt 1151/2014,
- 3 Nt 1151/2014,
- 11 T 130/2016,
- 3 T 137/2017,
- 2 T 63/2018,
- 3 T 70/2019,
- 2 T 50/2020.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ v minulosti prověřila tyto skutkové souvislosti samostatně, nebo zda byly opakovaně pouze převáděny do roviny obhajoby Dušana Dvořáka v trestních řízeních.

4. Jana Dvořáková a související řízení

Ve vztahu k Janě Dvořákové stěžovatel doplňuje, že podle jeho názoru je nutno zohlednit také širší dopady trestních a souvisejících řízení na rodinný a zdravotní stav členů rodiny.

Stěžovatel poukazuje zejména na:

1. dvě řízení o omezení svéprávnosti Dušana Dvořáka v letech 2012 a 2016,
2. tři řízení o ochranné léčbě Dušana Dvořáka v letech 2013–2017,
3. skutečnost, že důvodnost těchto řízení byla podle stěžovatele následně zpochybněna odbornými závěry MUDr. Dagmar Přikrylové, MUDr. Jiřího Švarce a znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice,
4. a dále skutečnost, že Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje v roce 2025 odmítlo vydat některé spisové značky související s žádostmi Jany Dvořákové o policejní ochranu a dalšími podáními.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ sdělila, zda tyto okolnosti byly někdy samostatně prověřeny ve vztahu k tvrzeným dopadům dlouhodobého postupu orgánů veřejné moci.

III. Vztah k zásahové žalobě a návrhu na obnovu řízení

Stěžovatel zasílá k transparentnosti řízení také:

1. doplnění stížnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 8. května 2026, které obsahovalo
2. zásahovou žalobu podanou k Městskému soudu v Praze dne 1. května 2026, vedenou pod sp. zn. 18 A 17/2026 a její doplnění ze dne 8. května 2026,
3. návrh na obnovu prvních čtyř trestních řízení Dušana Dvořáka u Okresního soudu v Prostějově ze dne 1. května 2026.

Stěžovatel uvádí, že tato podání nepředkládá proto, aby NCOZ nahrazovala činnost soudů, ale proto, aby bylo zřejmé, že podstata stížnosti spočívá v tvrzení, že konkrétní skutkové a právní námitky nebyly nikdy přezkoumatelně prověřeny.

Stěžovatel současně uvádí, že pokud NCOZ řádně a přezkoumatelně prověří skutkové okolnosti vztahující se k poškozeným členům programu Konopí je lék, k opakovaným žádostem o policejní ochranu, k zabírání konopí a k níže uvedeným právním a skutkovým závěrům v rozhodnutích a odborné literatuře, je připraven vyhodnotit další procesní postup ve věci zásahové žaloby vedené u Městského soudu v Praze.

IV. Skutkové a právní závěry, jejichž prověření stěžovatel žádá

Stěžovatel žádá, aby se NCOZ konkrétně a přezkoumatelně vyjádřila k následujícím okruhům.

1. Zákon o návykových látkách, technické předpisy a notifikace Evropské komisi

Stěžovatel žádá sdělit, jak NCOZ vyhodnotila námitku, že v rozhodnutích soudů bylo opakovaně uváděno, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickým předpisem, který by bylo třeba oznamovat Evropské komisi podle směrnice 98/34/ES.

Stěžovatel připomíná, že například v řízení vedeném pod sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 a následně v řízení před Ústavním soudem sp. zn. II. ÚS 664/12 bylo uvedeno, že zákon o návykových látkách není technickou normou vyžadující notifikaci.

Stěžovatel však namítá, že tento závěr je podle něj rozporný s následujícími skutečnostmi:

1. zákon o návykových látkách sám v § 1 odst. 2 uvádí, že byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES,
2. v databázi TRIS jsou dohledatelné notifikace týkající se zákona o návykových látkách a konopných vyhlášek, včetně notifikací č. 2011/0089/CZ a 2013/0501/CZ,
3. podle stěžovatele proto nelze bez dalšího uzavřít, že právní úprava nakládání s konopím a pravidla vztahující se k obsahu THC nemohou mít povahu technických předpisů ve smyslu práva Evropské unie.

Stěžovatel nežádá, aby NCOZ nahrazovala rozhodování soudů. Žádá však informaci, zda NCOZ tuto konkrétní námitku v rámci trestních podnětů vůbec věcně vyhodnotila, a pokud ano, jakým způsobem.

2. Konopí jako prekursor

Stěžovatel dále žádá sdělit, jak NCOZ vyhodnotila námitku, že v rozhodnutích soudů bylo podle stěžovatele nesprávně pracováno s pojmem prekursor.

Stěžovatel namítá, že konopí není uvedeno:

1. ani v unijní právní úpravě prekursorů drog,
2. ani v českém zákoně o prekursorech drog,
3. a nelze je proto podle stěžovatele bez dalšího považovat za prekursor ve smyslu unijní a české právní úpravy.

Stěžovatel v této souvislosti poukazuje také na stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 21. září 2022, sp. zn. Tpjn 301/2018, podle něhož léčivé přípravky humánní a veterinární určené pro léčebné účely nelze považovat za prekursory ve smyslu § 283 odst. 1 a § 286 odst. 1 trestního zákoníku ani tehdy, pokud samy obsahují prekursor.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ tuto námitku v rámci jeho trestních podnětů vyhodnotila, a pokud ano, s jakým závěrem.

3. Nařízení Evropské unie a otázka implementace

Stěžovatel dále žádá sdělit, jak NCOZ vyhodnotila námitku, že v některých rozhodnutích bylo podle něj nepřesně pracováno s pojmem implementace unijního nařízení do zákona.

Stěžovatel uvádí, že podle obecné struktury práva Evropské unie se do vnitrostátního práva implementují směrnice, zatímco nařízení jsou přímo použitelná.

Stěžovatel v této souvislosti odkazuje mimo jiné na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. března 2006, z něhož podle stěžovatele plyne rozlišení mezi přímo použitelným nařízením Evropské unie a směrnicí jako právním předpisem vyžadujícím implementaci.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ tuto námitku, kdy věcně posoudila v souvislosti s tvrzením, že soudní rozhodnutí vycházela z právně nepřesného výkladu unijního práva.

4. Metodika měření obsahu THC v konopí

Stěžovatel žádá sdělit, jak NCOZ vyhodnotila námitky týkající se metodiky určování obsahu THC v konopí pro účely trestního řízení.

Stěžovatel zejména namítá, že v rozhodném období nebyla doložena existence závazného, jednotného a přezkoumatelného metodického předpisu pro policejní znalecká pracoviště OKTE, který by upravoval zejména:

1. co je vzorkem konopí k analýze,
2. jaký má být minimální reprezentativní vzorek počtu rostlin k homogenizaci a kvantitativní analýze,
3. jaká chromatografická metoda má být použita,
4. jak má být stanovena a zohledněna nejistota měření,
5. jak má být rozlišováno THC a THCA,
6. jak má být zabráněno tomu, aby zvolená analytická metoda sama ovlivnila výslednou hodnotu THC.

Stěžovatel připomíná, že v některých rozhodnutích Nejvyššího soudu a ve stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 12. února 2015, č. j. 1 NZO 84/2015–14, bylo podle něj uváděno, že policejní znalecká pracoviště mají závazný znalecký předpis vydaný Kriminalistickým ústavem, který vychází z unijního předpisu.

Stěžovatel však namítá, že mu existence takového závazného předpisu nebyla nikdy doložena a že podle jím získaných podkladů policejní znalecká pracoviště OKTE žádný takový závazný metodický postup v rozhodném období neobdržela.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ konkrétně sdělila:

1. zda považuje existenci takového závazného metodického předpisu za prokázanou,
2. z jakého dokumentu takový závěr vyplývá,
3. zda byl tento dokument dostupný policejním znaleckým pracovištím OKTE,
4. zda byl vydán Kriminalistickým ústavem,
5. zda vycházel z unijního předpisu,
6. a zda byl použit v trestních řízeních vedených proti Dušanu Dvořákovi do roku 2020.

5. Komentáře k trestnímu zákoníku a jejich dopad na rozhodovací praxi

Stěžovatel dále žádá sdělit, jak NCOZ vyhodnotila podněty vztahující se k tvrzením obsaženým v komentářové literatuře k § 285 trestního zákoníku, zejména v Komentářích k trestnímu zákoníku z let 2010, 2013 a 2023 vydaných nakladatelstvím C. H. Beck.

Stěžovatel namítá, že v těchto komentářích byly podle jeho názoru uváděny právní, botanické a toxikologické závěry, jejichž správnost stěžovatel dlouhodobě zpochybňuje a které mohly mít vliv na rozhodovací praxi soudů, státních zástupců, policie, celní správy i dalších orgánů.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ konkrétně sdělila, zda vyhodnotila zejména tyto námitky:

a) Povolení k pěstování konopí podle § 29 zákona o návykových látkách

Stěžovatel namítá, že v Komentáři k trestnímu zákoníku z roku 2010 bylo podle něj nesprávně uvedeno, že při pěstování konopí podle § 29 zákona o návykových látkách musí mít občané povolení.

Stěžovatel oproti tomu uvádí, že při pěstování konopí na ploše do 100 m² nebylo podle jeho výkladu nutné pěstování ani oznamovat celní správě, natož mít povolení.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ tuto námitku posuzovala a s jakým výsledkem.

b) Konopí jako jedovatá rostlina

Stěžovatel dále namítá, že v Komentářích z let 2013 a 2023 bylo podle něj uváděno, že konopí je jedovatá rostlina.

Stěžovatel tvrdí, že tento závěr neodpovídá jím předloženým odborným podkladům, podle nichž u konopí nelze hovořit o toxicitě v tom smyslu, jak je uvedena v komentářové literatuře.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ tuto námitku vyhodnotila, zejména s ohledem na možný dopad tohoto tvrzení na veřejné vnímání konopí a na rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení.

c) Botanické dělení konopí

Stěžovatel dále namítá, že v Komentářích z let 2013 a 2023 bylo podle něj uváděno rozdělení odrůd konopí na „technické konopí – seté konopí“ a „konopí indické – marihuanu“.

Stěžovatel namítá, že takový výklad podle něj neodpovídá botanickým podkladům, které dlouhodobě předkládá, podle nichž je právně a odborně relevantní zejména konopí seté, *Cannabis sativa*, a konopí rumištní, *Cannabis ruderalis*. Stěžovatel dále upozorňuje, že v komentářové literatuře se měnily uváděné limity THC u výše mylně označených odrůd konopí, kdy v roce 2013 byl pro konopí technické označené jako konopí seté zmiňován obsah a limit 0,3 % THC a v roce 2023 již nový obsah a limit do 1 % THC.

Stěžovatel žádá sdělit, zda NCOZ vyhodnotila, zda tato tvrzení mohla mít vliv na výklad trestní odpovědnosti pěstitelů konopí.

V. Žádost o konkrétní vyjádření NCOZ

Stěžovatel uvádí, že k výše uvedeným otázkám dosud neobdržel od NCOZ věcné a přezkoumatelné vyjádření.

Stěžovatel proto žádá, aby NCOZ sdělila:

1. zda uvedené námitky již byly prověřeny,
2. pod jakými spisovými značkami,
3. jakým způsobem byly vyhodnoceny,
4. zda existuje písemné rozhodnutí, záznam nebo vyznění k jejich vyřízení,
5. zda NCOZ považuje předložené skutečnosti za dostatečné k zahájení prověřování,
6. případně zda bude stěžovatel předvolán k podání vysvětlení.

VI. Judikatura Soudního dvora Evropské unie

Stěžovatel dále uvádí, že nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie v řízeních vedených před Nejvyšším soudem mohlo mít dopad na posouzení trestní odpovědnosti ve věcech konopí.

Stěžovatel odkazuje zejména na následující judikaturu Soudního dvora Evropské unie:

1. CIA Security International SA v Signalson SA a Securitel SPRL, C-194/94,
2. Unilever Italia SpA v Central Food SpA, C-443/98,
3. Schwibbert, C-20/05,
4. CILFIT v Ministero della Sanità, 283/81,
5. Kühne & Heitz NV v Productschap voor Pluimvee en Eieren, C-453/00,
6. Köbler v Republik Österreich, C-224/01.

Stěžovatel uvádí, že tato judikatura je podle jeho názoru významná zejména pro posouzení:

1. důsledků neoznámení technických předpisů Evropské komisi,

2. použitelnosti takových předpisů vůči jednotlivci,
3. povinnosti soudu poslední instance položit předběžnou otázku,
4. povinnosti znovu přezkoumat pravomocné rozhodnutí, pokud vyjdou najevo nové okolnosti vztahující se k právu Evropské unie,
5. a odpovědnosti státu za porušení práva Evropské unie soudem poslední instance.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ sdělila, zda a jak se s touto judikaturou vypořádala při vyřizování jeho trestních podnětů.

VII. Důkazní listiny k rozhodnutím předsedy Nejvyššího soudu

Stěžovatel přikládá důkazní listiny z let 2016–2019 týkající se žádostí o informace a kárných podnětů rozhodovaných předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D.

Stěžovatel uvádí, že tyto listiny podle jeho názoru dokládají, že na výše uvedené skutkové a právní rozpory upozorňoval opakovaně již v minulosti.

Z těchto listin podle stěžovatele vyplývá, že:

1. byly opakovaně žádány informace k otázce, zda policie měla závaznou metodiku měření THC v konopí,
2. byly opakovaně namítány skutkové a právní rozpory ve výkladu zákona o návykových látkách,
3. byly opakovaně namítány důsledky nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie,
4. a byly opakovaně podávány kárné podněty či žádosti o prověření postupu soudců.

Stěžovatel nežádá, aby NCOZ přezkoumávala soudní rozhodnutí jako opravný orgán. Žádá však sdělení, zda tyto opakovaně předkládané skutkové a právní námitky byly někdy vyhodnoceny jako samostatný předmět trestních podnětů, nebo zda byly vždy pouze formálně odkládány, případně převáděny do roviny obhajoby v jiných řízeních.

VIII. Závěr

Stěžovatel žádá, aby NCOZ toto podání posoudila podle jeho obsahu.

Stěžovatel se nedomáhá toho, aby NCOZ nahrazovala soudní rozhodování nebo rozhodovala o vině konkrétních osob. Domáhá se však toho, aby bylo přezkoumatelně sděleno, zda a jak byly prověřeny konkrétní skutkové a právní námitky týkající se:

1. závažných zdravotních následků u členů výzkumného programu Konopí je lék,
2. opakovaných žádostí o policejní ochranu,
3. zabírání konopí a léčiv z konopí,
4. právní otázky notifikace technických předpisů Evropské komisi,
5. otázky, zda konopí je či není prekursor,
6. otázky nesprávného používání pojmu implementace nařízení Evropské unie,
7. existence nebo neexistence závazného metodického předpisu pro měření obsahu THC v konopí,
8. a dopadů komentářové literatury a soudních rozhodnutí na trestní praxi ve věcech konopí.

Stěžovatel žádá, aby NCOZ sdělila, zda tyto otázky již byly prověřeny, jak byly vyhodnoceny a zda budou na základě tohoto doplnění učiněny další úkony.

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

S ohledem na přezkum v rámci zásahové žaloby Městským soudem v Praze a v rámci stížnosti na nečinnost NSZ přikládám níže přílohy s rozhodnutími předsedy NS v letech 2016–2019 k výše uvedeným namítaným skutečnostem k porušení unijní práva a lidskoprávní věci ochrany života a zdraví v dovoláních stěžovatele sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016, 11 Tdo 61/2018, 11 Tdo 426/2018, 11 Tdo 1455/2018, 11 Tdo 1332/2019, 11 Tdo 1478/2019 a 11 Tdo 674/2020

NEJVYŠŠÍ SOUD



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Zin 38/2016

ROZHODNUTÍ

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., rozhodl jako nadřízený orgán podle § 16a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti žadatele **Mgr. Dušana Dvořáka**, nar. 12. 1. 1962, bytem Tylova 963/2, 779 00, Olomouc, proti postupu Nejvyššího soudu, tiskového mluvčího ze dne 4. 4. 2016, ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené Nejvyššímu soudu dne 24. 3. 2016, vedené pod sp. zn. Zin 38/2016,

t a k t o :

- I. Postup orgánu prvního stupně při vyřizování žádosti žadatele (Mgr. Dušana Dvořáka) o poskytnutí informací doručené Nejvyššímu soudu dne 24. 3. 2016, vedené pod sp. zn. Zin 38/2016, **se v části** poskytnutí informací (zaslání anonymizovaných verzí judikatury Nejvyššího soudu pod sp. zn. Tpjn 301/2013, sp. zn. Tpjn 300/2014 a 8 Tdo 1217/2014) podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, **p o t v r z u j e**.
- II. Orgánu prvního stupně (tiskovému mluvčímu Nejvyššího soudu) **se** podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, **p ř i k a z u j e**, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o poskytnutí informace **ve zbytku vyřídil**.

O d ů v o d n ě n í :

I. Předchozí průběh řízení

I.1 Žádost o informace

Žadatel podáním ze dne 24. 3. 2016 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), požádal o poskytnutí informace, konkrétně o sdělení správného postupu podle judikatury, a to k následujícím situacím:

1) Policie Olomouckého kraje k aktivním řízením vedeným ÚS a NS pod č. j. 3 Tdo 323/2016 a č. j. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 dne 16. 7. 2015 (viz příloha) uvedla, že ospělovské konopí *nikdy nezházila, stejně tak semena*. Policie Jihomoravského kraje dne 19. 3. 2013 uvedla, že konopí *vždy zhází a váhu stonku a větviček a semen dopočítává s nulovým obsahem do celkového obsahu % THC v konopí (srov. příloha žádosti)*.

2) Kriminalistický ústav dne 31. 1. 2013 uvedl, že policie měří obsah THC v konopí dle toho, jak je konopí používáno, což činí z *problému fyzikálně chemického problému psychologický a sociální (srov. příloha žádosti)*.

I.2 Postup a rozhodnutí orgánu prvního stupně

Tiskový mluvčí Nejvyššího soudu (dále „orgán prvního stupně“) reagoval na žádost připisem ze dne 4. 4. 2016, v němž žadatel sdělil, že pro jeho otázky judikatura Nejvyššího soudu v tuto chvíli neurčuje žádný konkrétní postup. V příloze tohoto přípisu zaslal orgán prvního stupně žadateli anonymizované verze judikátů Nejvyššího soudu pod sp. zn. Tpjn 301/2013, sp. zn. Tpjn 300/2014 a sp. zn. 8 Tdo 1217/2014, jež v obecné rovině s otázkami, které žadatele v žádosti o poskytnutí informace Nejvyššímu soudu předložil, souvisejí. Orgán prvního stupně dále uvedl, že Nejvyšší soud Vám žadateli poskytuje odpověď, která alespoň částečně vysvětluje obecné nazírání soudů na danou problematiku s tím, že se zdržel jakéhokoli komentování zaslaných příloh.

I.3 Stížnost žadatele

Podáním ze dne 12. 4. 2016 označeným jako odvolání proti rozhodnutí NS ČR ze dne 4. 4. 2016 č. j. Zin 38/2016, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 14. 4. 2016, se žadatel domáhal nápravy ve věci vyřízení jeho žádosti o informace ze dne 24. 3. 2016. Žadatel se zejména domáhá, aby nadřízený orgán vydal jednoznačné stanovisko o zákonnosti jednotlivých výroků uvedených v žádosti o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2016.

II. Řízení o stížnosti

Podle § 16a odst. 1 písm. c) informačního zákona může žadatel, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně (§ 16a odst. 2 informačního zákona) u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona [srov. § 16a odst. 3 písm. b) citovaného zákona].

Podle § 16a odst. 4 informačního zákona o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16a odst. 5 informačního zákona). Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena (§ 16a odst. 8 informačního zákona).

Podle § 20 odst. 4 písm. c) informačního zákona se při postupu podle tohoto zákona v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“); dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu.

S ohledem na § 20 odst. 5 informačního zákona rozhoduje v řízení o stížnosti předseda Nejvyššího soudu.

Podle § 37 odst. 1 druhé věty správního řádu se podání posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Podání žadatele ze dne 12. 4. 2016 posoudil nadřízený orgán podle jeho obsahu jako stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., neboť podstatou podání byla zjevná nespokojenost žadatele s rozsahem informací poskytnutých orgánem prvního stupně, tedy že požadovaná informace byla žadateli poskytnuta částečně, ale orgán prvního stupně nevydal rozhodnutí o odmítnutí zbytku žádosti.

Součástí stížnosti je i žádost o stanovisko k výrokům uvedeným v původní žádosti. Tu nadřízený orgán v souladu s § 37 odst. 1 druhé věty správního řádu posoudil podle obsahu jako rozšíření žádosti ze dne 24. 3. 2016.

Stížnost žadatele ze dne 12. 4. 2016 byla nadřízenému orgánu i se spisovým materiálem předložena dne 19. 4. 2016.

II.1 K poskytnutým informacím

Orgán prvního stupně poskytl žadateli anonymizované verze judikátů Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2013, sp. zn. Tpjn 300/2014 a sp. zn. 8 Tdo 1217/2014 s odůvodněním, že v obecné rovině souvisí s otázkami, které žadatel nastínil ve své žádosti.

Nadřízený orgán na základě stížnosti žadatele prolustroval databáze judikatury Nejvyššího soudu a dospěl k závěru, že orgán prvního stupně poskytl žadateli průřezovou judikaturu vztahující se k problematice pěstování konopí a s tím související trestnou činností.

Orgán prvního stupně tedy podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žádosti žadatele vyhověl, ba dokonce žadateli uvedenou judikaturu poskytl nad rámec jeho žádosti a dokonce přesto, že šlo o zveřejněné informace (srov. § 3 odst. 5 informačního zákona).

II.2 K neposkytnutým informacím

Orgán prvního stupně v přípisu ze dne 4. 4. 2016 mimo jiné uvedl, že „poskytuje odpověď, která alespoň částečně vysvětluje obecné nazírání soudů na danou problematiku“. Přitom se zdržel jakéhokoli komentování zaslaných anonymizovaných judikátů Nejvyššího soudu, a to s odkazem ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) informačního zákona.

Podle § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Podle § 11 odst. 4 písm. a) informačního zákona povinné subjekty ve smyslu tohoto zákona neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení.

Pojem trestního řízení je legálně definován v § 12 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), jako řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zákon č. 104/2013 Sb.).

Podle § 11 odst. 4 písm. b) informačního zákona povinné subjekty ve smyslu tohoto zákona neposkytují informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Nadřízený orgán na základě stížnosti žadatele přezkoumal postup orgánu prvního stupně, resp. to, zda byla žádost z věcného hlediska orgánem prvního stupně řádně vyřízena, podle skutkového stavu v době jeho rozhodování (bližší srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2013, č. j. 2 Ans 5/2013-45). Nadřízený orgán prolustroval databáze judikatury Nejvyššího soudu a dospěl k závěru, že Nejvyšší soud dosud problematiku vážení rostlin konopí a způsobu měření THC v něm obsaženém v judikatuře nerešil. Trestním kolegiem Nejvyššího soudu ani plénem Nejvyššího soudu nebylo dosud zaujato stanovisko k otázkám, jakým způsobem mají orgány činné v trestním řízení správně vážit zajištěné rostliny konopí a jakým způsobem mají následně v těchto rostlinách měřit obsah THC.

Nadřízený orgán dále zjistil z interního systému Nejvyššího soudu (ISNS), že u Nejvyššího soudu aktuálně probíhá řízení o dovolání žadatele vedené pod sp. zn. 3 Tdo 323/2016 (tedy řízení podle § 265a a násl. trestního řádu), o němž dosud nebylo

rozhodnuto, a které věcně souvisí s totožnou problematikou jako předmětná žádost o poskytnutí informací. Ostatně i sám žadatel v žádosti uvedl, že v současné době jsou vedena řízení jak o jeho dovolání u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 3 Tdo 323/2016, tak o jeho ústavních stížnostech u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/15.

Podle § 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (dále jen „zákon o soudech a soudcích“) vykonávají soudnictví v České republice nezávislé soudy. Uvedené ustanovení koresponduje se zněním čl. 81 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) svěřujícím výkon soudní moci jako jedné ze tří složek státní moci, vedle moci zákonodárné a výkonné uvedených v čl. 2 Ústavy, nezávislým soudům. Vyjadřuje hlavní princip, kterým je výkon soudnictví v demokratické společnosti v podmínkách právního státu ovládán, tj. princip nezávislosti soudů vykonávajících soudní moc. Nezávislost a nestrannost soudu jako hlavní atributy těchto orgánů vycházejí současně ze záruky obsažené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, zaručujícího každému možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Nezávislá soudní moc garantuje podle čl. 4 Ústavy základní práva a svobody. Princip nezávislosti soudce je prioritně principem vztahujícím se k vlastnímu rozhodování. Přestože v rámci poskytování informací podle informačního zákona není povinný subjekt oprávněn zkoumat důvody a účel, pro které žadatel o informace žádá, obecný princip, tedy zákaz zneužití práva, by měl být chráněn. Nelze jakkoli zasahovat do nezávislosti soudů a ovlivňovat rozhodování, tedy ani prostřednictvím žádostí o poskytnutí informací podle informačního zákona.

Přestože se nadřízený orgán ztotožňuje se závěrem orgánu prvního stupně, že v současné době není k dispozici žádná judikatura Nejvyššího soudu, která by upravovala žadatelem nastíněnou problematiku, považuje stížnost žadatele za částečně důvodnou, a to z důvodu procesního pochybení orgánu prvního stupně. Orgán prvního stupně totiž sice správně vyhodnotil, že by požadované informace mohly být součástí stále aktivních řízení vedených u Nejvyššího soudu a u Ústavního soudu ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a písm. b) informačního zákona, ale řízení zatížil procesní vadou, když žádost v části „sdělení správného postupu při měření obsahu THC v konopí podle judikatury Nejvyššího soudu“ podle § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona neodmítl, a to zejména s odkazem na § 2 odst. 4 informačního zákona.

Pro úplnost nadřízený orgán konstatuje, že působnost Nejvyššího soudu je vymezena zákonem o soudech a soudcích, především v § 14 tohoto zákona. Podle odstavce 3 uvedeného paragrafu Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Postup zaujímání stanovisek k rozhodovací činnosti soudů je pak upraven v čl. 32 až 39 Jednacím řádu Nejvyššího soudu.

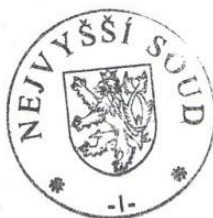
II.3 Rozhodnutí nadřízeného orgánu

S ohledem na výše uvedené (srov. bod II.1 tohoto rozhodnutí) nadřízený orgán neshledal žadatelovu stížnost v části týkající se poskytnutých informací důvodnou, proto postup povinného subjektu podle § 16a odst. 6 písm. a) informačního zákona v této části potvrdil, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Nadřízený orgán tiskovému mluvčímu Nejvyššího soudu jako orgánu prvního stupně podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. výrokem II. tohoto rozhodnutí přikázal, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o poskytnutí informace ve zbytku vyřídil v souladu s výše uvedenými závěry nadřízeného orgánu (srov. bod II.2 tohoto rozhodnutí) tak, aby bylo rozhodnuto o celém předmětu žádosti ze dne 24. 3. 2016 ve znění doplněném na základě stížnosti ze dne 12. 4. 2016.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není podle § 16a odst. 9 informačního zákona odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2016



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVVŠÍHO SOUDU

V Brně dne 22. června 2016
Č. j.: S 265/2016

Vážený pane magistře,

v návaznosti na Vaše podání, které bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 13. 6. 2016, si Vás dovoluji informovat o výsledcích mého šetření ve věci Vašich návrhů na zahájení kárných řízení jednak proti soudcům Nejvyššího soudu, jednak proti všem soudcům okresních, krajských a vrchních soudů.

Předně Vám sděluji, že k vyřizování podnětů na zahájení kárných řízení proti soudcům soudů 1. a 2. stupně je v souladu s § 15 odst. 2 a § 121 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), pověřen místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, kterému jsem Vaše podání, resp. Váš „návrh 3) na kárná řízení se všemi soudci okresních, krajských a vrchních soudů ČR“, postoupil k vyřízení.

K Vašemu návrhu na zahájení kárného řízení proti soudcům Nejvyššího soudu, kteří rozhodovali o Vašich dovoláních vedených u Nejvyššího soudu pod spisovými značkami 8 Tdo 1231/2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015, Vám sděluji následující:

Váš návrh na zahájení kárného řízení může být podle stávající právní úpravy vyhodnocen toliko pouze jako podnět k zahájení kárného řízení. Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti proti kterémukoli soudci Nejvyššího soudu je oprávněn podat prezident republiky, ministr spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu [srov. § 8 odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů]. Jak jsem již uvedl, na základě Vašeho podnětu jsem provedl prověrky výše specifikovaných spisů. Vaše výtky vůči soudcům Nejvyššího soudu souvisí výlučně s tím, jak rozhodovali o Vašich dovoláních v předmětných věcech. Zde je namístě připomenout, že soudci Nejvyššího soudu jsou při svém rozhodování zcela nezávislí (srov. čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky či § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). Kárná provinění soudců jsou taxativně vymezena v § 87 zákona o soudech a soudcích. Žádné takové kárné provinění u soudců Nejvyššího soudu, které by odůvodňovalo podání návrhu na zahájení kárného řízení proti těmto soudcům, jsem neshledal.

Závěrem zdůrazňuji, že součástí písemných vyhotovení všech Vámi zmiňovaných usnesení Nejvyššího soudu, a to usnesení ze dne 27. 10. 2011, č. j. 8 Tdo 1231/2011-55, usnesení ze dne 10. 12. 2014, č. j. 6 Tdo 1493/2014-27 a usnesení ze dne 20. 5. 2015, č. j. 11 Tdo 181/2015-121, je srozumitelné poučení, že proti těmto usnesením není opravný prostředek přípustný. Tato usnesení tedy nelze napadat ani takovým podáním, jako je to Vaše ze dne 9. 6. 2016. Nicméně to, zda bylo při výkonu nezávislé rozhodovací činnosti postupováno v mezích zákona, nepřísluší posuzovat orgánu státní správy soudů (tedy ani předsedovi Nejvyššího soudu), nýbrž pouze a jenom instančně nadřízenému soudu v řízení o opravném prostředku, případně Ústavnímu soudu v řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Ostatně Ústavní soud již o několika Vašich ústavních stížnostech rozhodoval, přičemž bylo rozhodnuto o jejich odmítnutí (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12). Zde si dovoluji upozornit na čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, podle kterého jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby. Uvedené ustanovení nelze obcházet ani na základě přání nebo nespokojenosti účastníků řízení či na základě jimi podaných návrhů na zahájení kárných řízení.

Tímto považuji Vaše podání ze dne 9. 6. 2016 za vyřízené.

Přijměte, prosím, tuto odpověď.

S pozdravem


prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu

Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 Ludmírov



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

V Brně dne 7. července 2016
Č. j.: S 265/2016

Vážený pane magistře,

k Vašemu podání ze dne 1. 7. 2016 Vám sděluji následující:

Podle § 167 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je k vyřizování podání, jejichž obsahem je nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti předsedou Nejvyššího soudu příslušné Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv tedy předseda Nejvyššího soudu. Vaše podání proto bylo postoupeno příslušnému oddělení Ministerstva spravedlnosti.

S pozdravem


prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu

Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 Ludmírov

NEJVYŠŠÍ SOUD



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Zin 197/2016

ROZHODNUTÍ

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., rozhodl jako nadřízený orgán podle § 16a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnostech žadatele **Cannabis is The Cure, z. s.**, IČ: 26670232, se sídlem Tylova 963/2, 779 00, Olomouc, proti postupu Nejvyššího soudu, tiskového mluvčího (dále jen „orgán prvního stupně“), ze dnů 4. 1. 2017 – 9. 1. 2017, ve věci žádostí o poskytnutí informace ze dnů 24. 12. 2016 – 28. 12. 2016, vedených původně pod sp. zn. Zin 197/2016, Zin 198/2016, Zin 199/2016, Zin 200/2016, Zin 201/2016, Zin 202/2016, Zin 203/2016, Zin 204/2016, Zin 205/2016, Zin 206/2016, Zin 207/2016, Zin 208/2016, Zin 209/2016, Zin 210/2016, Zin 211/2016, Zin 212/2016, Zin 213/2016, Zin 214/2016, Zin 215/2016, Zin 216/2016, Zin 217/2016, Zin 218/2016, Zin 219/2016, Zin 220/2016, Zin 221/2016, Zin 222/2016, Zin 223/2016, Zin 224/2016, Zin 225/2016, Zin 226/2016, Zin 227/2016, Zin 228/2016, Zin 229/2016, Zin 230/2016, Zin 231/2016, Zin 232/2016, Zin 233/2016, Zin 234/2016, Zin 235/2016, Zin 236/2016, Zin 237/2016, Zin 238/2016, Zin 239/2016, Zin 240/2016, Zin 241/2016, Zin 242/2016, Zin 243/2016, Zin 244/2016, Zin 245/2016, Zin 246/2016, Zin 247/2016, Zin 248/2016, Zin 249/2016, Zin 250/2016, Zin 251/2016, Zin 252/2016, Zin 253/2016, Zin 254/2016, Zin 255/2016, Zin 256/2016, Zin 257/2016 a Zin 258/2016, nyní společně pod sp. zn. Zin 197/2016,

t a k t o :

Postup orgánu prvního stupně (poskytnutí informací ze dnů 4. 1. 2017 – 9. 1. 2017, sp. zn. Zin 197/2016 – Zin 258/2016) při vyřizování žádostí žadatelů o poskytnutí informace, podaných ve dnech 24. 12. 2016 – 28. 12. 2016 vedených společně pod sp. zn. Zin 197/2016, **s e** podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, **p o t v r z u j e .**

O d ů v o d n ě n í:

I. Předchozí průběh řízení

I.1 Žádosti o informace

Žadatelé totožnými podáními ze dnů 24. 12. 2016 – 28. 12. 2016 požádali na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), o poskytnutí stejných informací:

„1. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m²/osobu je povolené od 1. 7. 2004?

2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m², když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované podle § 29 nad 100 m² a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření podle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný?

3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekurzorech rozhoduje členská země) a je vždy justici bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů podle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v § 28 a § 31 odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?

4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLeM do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnížší měřitelná hodnota?

5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošla žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?

6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 – 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že „kdo bez povolení ..., bude potrestán“ a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?

7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá

o tomto programu/programmech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?

8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základními články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen podle § 401 a § 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci?“

I.2 Postup a rozhodnutí orgánu prvního stupně

Orgán prvního stupně žádostem vyhověl a všem žadatelům poskytl identickou informaci. Konkrétně žadatelům sdělil, že ani v jednom případě nedošlo ze strany Nejvyššího soudu k odsouzení či kritice uváděných domnělých skutečností, popsanych podrobně v bodech 1 až 8 žádosti. Pro úplnost pak orgán prvního stupně žadatelům sdělil, že pod pojmem „odsouzení“, resp. „odsoudili jste“ interpretuje jako dotaz na veřejné vyjádření nesouhlasu povinného subjektu s konkrétním skutkem či tvrzením, nikoli jako dotaz k rozhodovací činnosti soudu. Součástí poskytnuté informace bylo i srozumitelné poučení, že v případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení jeho žádosti, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení poskytnuté informace stížnost.

I.3 Opravný prostředek žadatele

Ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 24. 12. 2016 vedené pod sp. zn. Zin 197/2016 bylo Nejvyššímu soudu dne 16. 1. 2017 doručeno podání, jež nebylo nijak označeno, které obsahovalo mimo jiné i kopii informace poskytnuté žadateli Nejvyšším soudem ve věci sp. zn. Zin 197/2016. Orgán prvního stupně vyzval žadatele přípisem ze dne 20. 1. 2017 k doplnění podání. Na základě této výzvy bylo Nejvyššímu soudu dne 24. 1. 2017 doručeno podání od odesílatele Cannabis is The Cure, z. s., označené jako „Odvolání a stížnost na dlouhodobě nezákonná rozhodnutí“, které směřovalo mimo jiné do věcí vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 197/2016 až Zin 258/2016. V odůvodnění podání je mimo jiné uvedeno, že „v rozhodnutích sp. zn. Zin 197/2016 až Zin 258/2016 a ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. Zin 2/2017 (bod 2 a 3), Nejvyšší soud nepravdivě uvedl, že ... žádost podalo 62 osob, když podavatelů žádostí a zmocnění pro Cannabis is The Cure, z. s. pro odvolací/stížnostní řízení bylo ode dne 24. 12. 2016 do dne 28. 12. 2016 více než sto...“. Uvedené podání rovněž obsahuje přílohu 1 „podavatelé podání adresované NS, NSZ a ÚS ČR v roce 2016 jako fyzické a právnické osoby“, z níž plyne žádost o zasílání písemností prostřednictvím datové schránky zmocněnce Cannabis is The Cure, z. s. Následně dne 25. 1. 2017 bylo Nejvyššímu soudu doručeno další podání totožného obsahu jako podání z předchozího dne, ovšem doplněné o stížnost proti rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti,

II.3 Rozhodnutí nadřízeného orgánu

Nadřízený orgán, který na základě stížností žadatelů přezkoumal v souladu s § 16a odst. 6 informačního zákona postup orgánu prvního stupně, dospěl k závěru, že neshledal žádný důvod pro postup podle § 16a odst. 6 písm. b) informačního zákona, jímž by orgánu prvního stupně přikázal, aby žádosti vyřídil, neboť orgán prvního stupně žádosti žadatelů ze dnů 24. – 28. 12. 2016 z věcného hlediska řádně vyřídil. Nadřízený orgán rovněž neshledal žádný důvod pro postup podle § 16a odst. 6 písm. c) informačního zákona, jímž by věc usnesením převzal a sám vyřídil.

S ohledem na výše uvedené nadřízený orgán neshledal stížnosti žadatelů důvodnými, a proto v souladu s § 16a odst. 6 písm. a) informačního zákona postup orgánu prvního stupně ze dnů 4. – 9. 1. 2017, sp. zn. Zin 197 – 258/2016, potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. února 2017

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v. r.
předseda Nejvyššího soudu

Za správnost vyhotovení: Dita Vantuchová



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Brno 6. června 2018
Sp. zn. S 315/2018

Vážený pane magistře,

dne 30. 5. 2018 byla Nejvyššímu soudu doručena Vaše četná podání, z kterých není zcela zřejmé, čeho se u Nejvyššího soudu domáháte. Patrně se jedná o stížnost na průtahy v řízení ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 426/2018, přičemž současně dáváte podnět k podání kárného návrhu a k vyloučení soudců senátu 11 Tdo Nejvyššího soudu z rozhodování Vaší věci s tím, že se jedná o soudce zkorumpované a podvodně jednající.

Na základě Vaší stížnosti jsem se seznámil s předmětným spisem vedeným u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 426/2018 a sděluji Vám následující.

Nejvyššímu soudu bylo Vaše dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2017, sp. zn. 7 To 362/2017, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 T 130/2016, předloženo k rozhodnutí dne 27. 3. 2018, tedy cca před dvěma měsíci. Daná věc je vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 426/2018 a v této věci bylo již rozhodnuto, a to dne 30. 5. 2018. Podotýkám, že věci jsou každým senátem Nejvyššího soudu projednávány podle pořadí, v jakém jsou mu přiděleny. Tento postup je zcela v souladu s Rozvrhem práce Nejvyššího soudu. Po rozhodnutí ve věci dojde k vyhotovení stejnopisu rozhodnutí a po kontrole předsedou senátu a jeho podpisu bude věc postoupena soudu prvního stupně k rozeslání rozhodnutí. Podle Kancelářského řádu Nejvyššího soudu přitom rozhodnutí musí být vypraveno nejpozději do 30 pracovních dnů od jeho vydání. Doručení předmětného rozhodnutí proto můžete v dohledné době očekávat.

Po přezkoumání postupu senátu 11 Tdo, který ve Vaší věci rozhodoval, musím konstatovat, že jsem v něm žádné průtahy neshledal. Vaši stížnost na průtahy v tomto řízení jsem proto shledal nedůvodnou.

Pokud se týká Vašeho podnětu k podání kárného návrhu a k vyloučení soudců senátu 11 Tdo z rozhodování Vaší trestní věci, k tomu jsem nucen Vám sdělit, z pozice předsedy Nejvyššího soudu mi nepřísluší jakkoliv přezkoumávat věcnou správnost rozhodnutí Nejvyššího soudu. Předseda Nejvyššího soudu je především orgánem státní správy soudů. Primárním úkolem státní správy soudů je vytvářet soudům podmínky k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné (srov. § 118 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Správa soudů je od vlastní jurisdikce přísně oddělena, neboť výkon státní správy soudů nesmí zasahovat do principu nezávislosti soudů (srov. § 118 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. a zejména čl. 81 a 82 Ústavy České republiky). Odrazem této zásady je i vyloučení přezkumu postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti z kompetence předsedy soudu (srov. § 164 odst. 2 zákona o soudech a soudcích). Jinými slovy, ani předseda Nejvyššího soudu nemůže na přání účastníků řízení podrobovat testu správnosti či zákonnosti jakýkoliv úkon soudu, ať již soudů nižších stupňů nebo i senátu Nejvyššího soudu, jehož není členem. Soudcovská nezávislost samozřejmě není absolutní, neboť soudce při svém rozhodování nemůže postupovat libovolně, nýbrž je vázán zákonem. Nicméně to, zda bylo při výkonu nezávislé rozhodovací činnosti postupováno v mezích

zákona, nepřísluší posuzovat orgánu státní správy soudů (tedy například předsedovi Nejvyššího soudu), nýbrž pouze a jenom instančně nadřízenému soudu v řízení o opravném prostředku, případně Ústavnímu soudu v řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

K Vašemu závěru, že soudci senátu 11 Tdo jsou zkorumpovaní a podvodně jednající a že by proti nim mělo být zahájeno kárné řízení, sděluji, že tento Váš názor může být podle stávající právní úpravy vyhodnocen toliko jako podnět k zahájení kárného řízení. Podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, proti kterémukoli soudci Nejvyššího soudu je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti (vedle prezidenta republiky a ministra spravedlnosti) předseda Nejvyššího soudu. Zde je namístě připomenout, že soudci Nejvyššího soudu jsou při svém rozhodování zcela nezávislí (srov. čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky či § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích). Podle ustálené judikatury kárného soudu (Nejvyššího správního soudu) může nezákonný postup či vydání nezákonného rozhodnutí, odůvodněného jiným právním názorem, představovat důvod zahájení kárného řízení v zásadě jen tehdy, pokud je z okolností případu patrné, že buď (a) bylo porušeno jednoznačné znění aplikované právní normy, anebo (b) nebylo respektováno zrušovací rozhodnutí výše postaveného soudu v konkrétní věci či (c) existuje jednotná a ustálená judikatura nejvyšších soudů, kterou daný soudce odmítl akceptovat bez toho, aby svůj odlišný právní názor podepřel komplexní, racionální a transparentní argumentací (srov. rozhodnutí kárného senátu ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 16 Kss 6/2012).

Podle mého názoru při rozhodování soudců senátu 11 Tdo nedošlo ve Vaší trestní věci k žádnému takovému vybočení ve smyslu výše citované judikatury, proto jsem žádné kárné provinění soudců senátu 11 Tdo Nejvyššího soudu, které by odůvodňovalo podání návrhu na zahájení kárného řízení proti nim, neshledal.

Tímto, prosím, považujte Vaše návrhy za vyřízené.

S pozdravem

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v. r.
předseda Nejvyššího soudu

Za správnost vyhotovení: Dita Vantuchová

Cannabis is The Cure, z. s.
Mgr. Dušan Dvořák
Přichystalova 180/14
779 00 Olomouc



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Brno 13. června 2018
Sp. zn. S 315/2018

Vážený pane magistře,

dne 11. 6. 2018 jsem obdržel další Vaše podání, ve kterém žádáte ustanovení opatrovníka soudcům senátu 11 Tdo Nejvyššího soudu. Sděluji Vám, že vzhledem k Vámi zvolenému způsobu komunikace nebudu nadále na písemnosti z Vaší strany již reagovat. Pro úplnost podotýkám, že všechny relevantní informace jsem Vám sdělil již v předchozích odpovědích, proto tímto považujte Vaše podání za vyřízené.

S pozdravem

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v. r.
předseda Nejvyššího soudu

Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana Čechovská

Vážený pan
Mgr. Dušan Dvořák
Cannabis is The Cure, z. s.
Přichystalova 180/14
779 00 Olomouc



prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Brno 27. 2. 2019
Sp. zn. S 136/2019

Vážený pane,

seznámil jsem se s Vaším podáním ze dne 24. 1. 2019, jež mi bylo doručeno dne 26. 2. 2019.

Vaše podání jsem vyhodnotil jako oznámení o podezření z trestné činnosti, přičemž s ohledem na vymezení kompetencí Nejvyššího soudu zejména v Ústavě České republiky a v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, není Nejvyšší soud oprávněn prošetřovat trestní oznámení.

Vaše podání jsem proto postoupil Městskému státnímu zastupitelství v Brně.

S pozdravem

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v. r.
předseda Nejvyššího soudu

Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana Čechovská

Vážený pan
Mgr. Ivan Chalaš
předseda
Cannabis is The Cure, z.s.
Přichystalova 180/14
779 00 Olomouc

Městské státní zastupitelství v Praze

Dne 27.května 2026

náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5
datovou schránkou

DOPLNĚNÍ PODÁNÍ A TRESTNÍ OZNÁMENÍ

ve smyslu postoupení **Nejvyššího státního zastupitelství č. j. 6 NZN 1737/2026-15 ze dne 6. 5. 2026**

Oznamovatel:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
trvale bytem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

I. Vymezení věci

Tímto doplňuji své předchozí podání a podávám trestní oznámení pro podezření ze spáchání zejména:

- trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
- trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku,
- případně dalších souvisejících trestných činů,

a to v souvislosti s dlouhodobým systémovým používáním metodicky neurčitého, právně netransparentního a odborně rozporného způsobu měření THC v konopí v trestních řízeních vedených v České republice nejméně od roku 2008.

Podání směřuje vůči dosud neustanoveným osobám:

- Policie České republiky,
- Kriminalistického ústavu Policie České republiky,
- státního zastupitelství,
- ministerstva vnitra,
- ministerstva spravedlnosti,
- případně dalších orgánů veřejné moci,

které byly po řadu let opakovaně upozorňovány na zásadní rozpory a vady v metodice určování legality konopí, a přesto pokračovaly v trestních řízeních založených na těchto metodikách.

Podání se týká zejména skutečností známých:

- Renatě Vesecké,
- Pavlu Zemanovi,
- Igoru Střížovi,
- a Lence Bradáčové,

kterí byli v postavení nejvyšších státních zástupců nebo vrchních státních zástupců opakovaně upozorňováni na níže uvedená systémová pochybení.

II. Dlouhodobé upozorňování státních orgánů

Z již doložených dokumentů vyplývá, že orgány veřejné moci byly na možné nezákonnosti upozorňovány kontinuálně již od roku 2010. Konkrétně:

1. Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék z roku 2010

Dne 6. září 2010 bylo Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručeno trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o.s., podepsané MUDr. Janou Budařovou, upozorňující na nezákonnosti při policejních zásazích proti léčebnému konopí a na možné trestné činy úředních osob.

Součástí podání bylo tvrzení, že státní orgány:

- vědomě zasahují proti léčebnému konopí,
- poškozují práva pacientů,
- a šíří nepravdivé informace o právním režimu konopí.

Následný dodatek k tomuto trestnímu oznámení adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně upozorňoval:

- na nesprávné měření THC,
- na rozpor policejního postupu s definicí konopí dle nařízení vlády č. 455/2009 Sb.,
- a na skutečnost, že policie oddělovala části rostlin způsobem měnícím výsledky měření THC.

Tento dokument explicitně uváděl, že:

„rostliny konopí ... obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny“

a současně upozorňoval, že policejní postupy tento princip nerespektují.

2. Odborná stanoviska lékařů a znalců

Ve spise jsou založena odborná stanoviska lékařů a soudních znalců upozorňující na rozpory mezi:

- zákonnou definicí konopí,
- metodikou Evropské unie,
- a policejní forenzní praxí.

Například stanovisko znalce doc. RNDr. Petera Ondry, CSc., uvádí, že:

- do roku 2012 měla být dle evropské metodiky analyzována celá rostlina po homogenizaci,
- nikoli pouze vrcholíky nebo květenství,
- a že policejní postup mohl vést k umělému navýšení obsahu THC.

Znalec současně uvádí, že:

- různé části rostliny obsahují odlišné koncentrace THC,
- a že způsob odběru vzorku zásadně ovlivňuje výsledek měření.

Další odborná stanoviska lékařů a odborné společnosti Konopí je lék z let 2010–2014 upozorňovala:

- na nesoulad policejního postupu s evropským právem,
- na problém dekarboxylace THC,

- i na absenci jednotného právního předpisu upravujícího měření THC.

III. Rozporná tvrzení státních orgánů o metodice měření THC

1. Ministerstvo vnitra – neexistence českého závazného předpisu

Ministerstvo vnitra ve sdělení ze dne 6. 2. 2012, č. j. MV-15440-2/OBP-2012, výslovně uvedlo: „Žádná česká legislativa, závazný pokyn policejního prezidenta nebo vyhláška na analýzu THC tudíž neexistuje.“

Ministerstvo současně tvrdilo, že:

- vše je údajně upraveno přímo použitelným unijním nařízením,
- a proto není potřeba česká metodika.

Ministerstvo vnitra následně ve sdělení ze dne 12. 8. 2024, č. j. MV-107738-4/TP-2024, uvedlo, že si není vědomo odpovědnosti za vznik normy Policie České republiky k měření THC v konopí a že příprava metodiky v roce 2022 byla pouze osobní iniciativou bývalého náměstka ministra vnitra.

2. Policie ČR – vlastní pracovní postupy odlišné od EU

Současně však již sdělení Policie ČR – OKTE Frýdek-Místek ze dne 29. 5. 2012, č. j. KRPT-2727-1/KT-2012, uvádí:

- že policejní laboratoře používají vlastní pracovní postup Kriminalistického ústavu Praha,
- že analyzují pouze určité části rostlin,
- a že používají plynovou chromatografii GC/FID.

Dokument výslovně uvádí:

„Odběr vzorku konopí a jeho úprava ke zpracování je v souladu s pracovním postupem vydaným Kriminalistickým ústavem Praha.“

Současně uvádí:

„Zajištěné rostliny ... byly usušeny a zbaveny stonků a semen.“

Tímto dokumentem je přímo doloženo, že:

- policie nepoužívala metodiku EU pro reprezentativní vzorek (minimálně 50 rostlin),
- ale vlastní policejní metodiku.

Tvrzení Ministerstva vnitra z roku 2012 o neexistenci českého metodického předpisu je tedy v přímém rozporu s existencí policejního pracovního postupu Kriminalistického ústavu Praha.

3. Kriminalistický ústav – tvrzení o sjednocení metodiky od roku 1987

Kriminalistický ústav Policie České republiky ve sdělení ze dne 12. 8. 2024, č. j. KU-6427-4/ČJ-2024-2305KM, uvedl, že:

- metodika byla sjednocena již příručkou UNODC z roku 1987,
- a že policejní laboratoře dlouhodobě postupovaly podle těchto pravidel.

Současně však:

- Ministerstvo vnitra tvrdilo, že žádný český předpis neexistuje,
- Policie ČR používala vlastní pracovní postupy,
- a Kriminalistický ústav později vydal interní akt řízení č. 54/2021.

Vzniká tedy zásadní otázka:

- podle jakého závazného právního předpisu byly ve skutečnosti policejní laboratoře povinny postupovat.

4. Policejní prezidium – odmítnutí odpovědnosti

Policejní prezidium České republiky ve vyznění ze dne 22. 10. 2024, č. j. PPR-49405-2/ČJ-2024-990810, odmítlo sdělit:

- která z osmnácti rozdílných metodik měření THC je zákonná,
- kdo odpovídá za určení minimálního reprezentativního vzorku,
- a jaká metodika je závazná.

Policejní prezidium současně v odpovědi ze dne 22. 5. 2026, č. j. PPR-24960-8/ČJ-2026-990810, uvedlo:

- že Policie ČR používá metodu GC-FID,
- že měří „total THC“ po dekarboxylaci THCA,
- že UNODC a ENFSI připouštějí různé chromatografické metody,
- a že „žádná povolená odchylka laboratoře není v dokumentech UNODC/ENFSI uvedena“.

Policejní prezidium současně neuvedlo:

- žádný zákon,
- žádnou vyhlášku,
- ani žádný obecně závazný právní předpis,

který by:

- definoval reprezentativní vzorek,
- stanovil minimální počet homogenizovaných rostlin,
- nebo zákonně upravoval použití GC-FID a dekarboxylace THCA.

Namísto toho policie pouze odkazovala:

- na interní dokumenty Kriminálního ústavu,
- a na metodiky UNODC/ENFSI.

5. Nejvyšší státní zastupitelství a soudy

Nejvyšší státní zastupitelství v rozhodnutích:

- č. j. 1 SIN 92/2024-30,
- a č. j. 1 SIN 95/2024-15,

odmítlo poskytnout jasné stanovisko k zákonnému metodickému základu měření THC.

Krajský soud v Brně pod sp. zn. Si 1028/2024 obdobně odmítl určit:

- která metodika je závazná,
- kdo odpovídá za reprezentativní vzorek,
- a jak má být definován vzorek konopí pro trestní řízení.

Nejvyšší soud ve sdělení sp. zn. Zin 117/2024 uvedl, že daná problematika nespadá do jeho působnosti. Z uvedeného podle oznamovatele plyne, že žádný ze státních orgánů nebyl schopen jednoznačně a přezkoumatelně označit právně závazný předpis, podle něhož byla v trestních řízeních určována legalita konopí a obsah THC.

IV. Rozpory v samotném měření THC

Z doložené stížnosti ze dne 17. 11. 2024 ministru spravedlnosti na porušení zákona vyplývá tvrzení, že:

- v České republice existovalo až osmnáct rozdílných způsobů měření THC,
- přičemž výsledky se lišily nikoli o jednotky procent, ale řádově,
- což mohlo mít zásadní dopad na trestní odpovědnost osob.

Ve stížnosti je výslovně uvedeno:

„Měření obsahu THC OČTŘ vykazuje markantní, zásadní rozdílnosti...“

Současně Kriminalistický ústav Policie České republiky ve sdělení ze dne 3. 3. 2026, č. j. KÚ-1798-3/ČJ-2026-2305-KM, připustil:

- absenci validace GC/FID ve vztahu k dekarboxylaci THCA,
- absenci interní metodiky k této otázce,
- i absenci odborného stanoviska k oddělenému měření THC a THCA.

V. Mezinárodní standardy ENFSI, UNODC a ISO 17025

Předložené dokumenty a odkazy opakovaně upozorňují, že metodiky:

- ENFSI,
- UNODC,
- i ISO 17025

vyžadují:

- reprezentativní vzorek,
- homogenizaci,
- validaci analytické metody,
- dokumentaci nejistoty měření,
- důkazní dokumentace-řetězec postupů a prací,
- kalibraci,
- akreditované testování,
- a standardní laboratorní postupy (SOP).

Tyto požadavky byly opakovaně namítány jako nesplněné.

VI. Předběžná otázka Soudnímu dvoru EU

Z dokumentů rovněž plyne, že:

- byla opakovaně namítána povinnost položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie,
- zejména k otázce technických předpisů,

- metodiky měření THC,
- a souladu české praxe s právem EU.

Přesto byly tyto návrhy odmítány.

Oznamovatel v této souvislosti opakovaně odkazoval zejména na judikaturu:

- CIA Security (C-194/94),
- Unilever (C-443/98),
- Schwibbert (C-20/05),
- CILFIT (283/81),
- Köbler (C-224/01),
- Kühne & Heitz (C-453/00).

VII. Formalistické zacházení s podáními

Vyrozumění Národní centrály proti organizovanému zločinu ze dne 5. 9. 2024, č. j. NCOZ-6795-2/ČJ-2024-410090-E, obsahuje tvrzení, že:

„Přiložené dokumenty nedávají smysl“

a že podání:

„nemá logiku“.

Toto vyjádření však nijak věcně nereaguje na žádnou z označených námitek

Oznamovatel má proto za to, že podání upozorňující na systémové vady byla dlouhodobě vyřizována formalisticky bez věcného přezkoumání.

VIII. Právní význam věci

Pokud:

- stát po desetiletí nedokázal určit závaznou metodiku měření THC,
- různé laboratoře používaly rozdílné postupy,
- samotné státní orgány si odporují v otázce právního základu těchto metod,
- a neexistuje transparentní zákonná úprava reprezentativního vzorku apod.,

vzniká závažná pochybnost:

- o zákonnosti důkazů,
- o předvídatelnosti trestního práva,
- o souladu těchto postupů se zásadou nullum crimen sine lege,
- i o souladu s právem Evropské unie.

Trestní odpovědnost nelze v demokratickém právním státě zakládat na metodicky neurčité, netransparentní a mezi jednotlivými znaleckými pracovišti nejednotné analytické praxi, pokud právě výsledek takové analýzy určuje hranici legality a trestnosti jednání.

IX. Návrh důkazů

1. Trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o.s., ze dne 6. 9. 2010.

2. Dodatek trestního oznámení adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně z roku 2010.
3. Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 6. 2. 2012, č. j. MV-15440-2/OBP-2012.
4. Sdělení Policie ČR – OKTE Frýdek-Místek ze dne 29. 5. 2012, č. j. KRPT-2727-1/KT-2012.
5. Stanovisko doc. RNDr. Petera Ondry, CSc.
6. Stanoviska lékařů a odborné společnosti Konopí je lék z let 2010–2012.
7. Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 12. 8. 2024, č. j. MV-107738-4/TP-2024.
8. Sdělení Kriminalistického ústavu Policie České republiky ze dne 12. 8. 2024, č. j. KU-6427-4/ČJ-20242305KM.
9. Vyrozumění Policejního prezidia ČR ze dne 22. 10. 2024, č. j. PPR-49405-2/ČJ-2024-990810.
10. Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 4. 11. 2024, č. j. 1 SIN 92/2024-30.
11. Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. 11. 2024, č. j. 1 SIN 95/2024-15.
12. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Si 1028/2024.
13. Sdělení Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 117/2024.
14. Vyrozumění Národní centrály proti organizovanému zločinu ze dne 5. 9. 2024, č. j. NCOZ-6795-2/ČJ-2024-410090-E.
15. Stížnost ze dne 17. 11. 2024 týkající se rozdílných metodik měření THC.
16. Stížnosti a dodatky asociace Cannabis is The Cure z listopadu a prosince 2024.
17. Sdělení Kriminalistického ústavu Policie České republiky ze dne 3. 3. 2026, č. j. KÚ-1798-3/ČJ-2026-2305KM.
18. Žádost Edukativní konopné kliniky, z.s., ze dne 27. 4. 2026 adresovaná Policejnímu prezidiu ČR.
19. Odpověď Policejního prezidia ČR ze dne 22. 5. 2026, č. j. PPR-24960-8/ČJ-2026-990810.
20. Společný návrh na povolení obnovy řízení vedený u Okresního soudu v Prostějově.
21. Doplnění žaloby na ochranu před nezákonným zásahem vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 18 A 17/2026.

X. Závěr

Oznamovatel má za to, že přiložené dokumenty vytvářejí souvislý řetězec důkazů o:

- dlouhodobé neexistenci jednoznačné závazné metodiky měření THC,
- rozporných tvrzeních státních orgánů,
- absenci transparentního právního základu,
- možné systémové nezákonnosti při kriminalizaci konopí,
- i možném vědomém ignorování odborných a právních námitek.

Současně existují důvodné pochybnosti:

- zda byly dodržovány mezinárodní forenzní standardy,
- zda bylo možné objektivně určovat legalitu konopí,
- a zda nebyla trestní odpovědnost osob založena na metodicky nepřezkoumatelných důkazech.

Oznamovatel proto žádá, aby byly uvedené skutečnosti řádně prověřeny, zejména:

- zda orgány veřejné moci dlouhodobě používaly metodicky nevalidovaný forenzní postup,
- zda o těchto vadách věděly vedoucí osoby státního zastupitelství a policie,
- zda přes existenci závažných odborných a právních pochybností pokračovala trestní stíhání,
- zda docházelo k formalistickému odmítání podání upozorňujících na systémové vady,
- a zda tím mohlo dojít k porušení základních práv osob dotčených těmito trestními řízeními.

Kdy na základě výše a dále uvedených dalších důkazů dále navrhuji: aby byly nově předložené skutečnosti a rozpory postoupeny k řádnému prověření Národní centrále proti organizovanému zločinu SKPV, případně aby Městské státní zastupitelství v Praze samo přijalo opatření k zajištění nestranného a věcného přezkoumání celé věci. **Oznamovatel si je vědom závažnosti takového návrhu. Má však za to, že po více než patnácti letech opakovaného upozorňování státních orgánů:**

- na rozpory v metodice měření THC,
- na absenci jednoznačně závazného právního základu,
- na možné porušování práva Evropské unie,
- na nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie,
- na rozpory v rozhodovací praxi soudů a státních zastupitelství,
- i na možné důsledky pro zdraví a základní práva dotčených osob,

nelze další formalistické odkládání podání považovat za slučitelné se zásadou legality, zásadou materiální pravdy ani se zásadou důvěry občana v právní stát.

XI. Vymezení základních skutkových a právních rozporů

Podstata věci spočívá zejména v tom, že:

1. osoby byly po dlouhá léta trestně stíhány a odsuzovány na základě znaleckých metod určování obsahu THC,
2. přičemž současně:
 - Policie České republiky,
 - státní zastupitelství,
 - soudy,
 - ani ministerstva

nebyly opakovaně schopny jednoznačně označit:

- který právně závazný předpis metodiku určování THC upravoval,
- kdo definoval reprezentativní vzorek,
- jak byla stanovována nejistota měření,
- kdo odpovídal za homogenizaci vzorků,
- ani jaký právní základ měla dekarboxylace THCA na THC při použití plynové chromatografie.

Současně existují závažné rozpory mezi veřejnými tvrzeními jednotlivých státních orgánů.

XII. Rozpory vyplývající ze sdělení Policejního prezidia České republiky

1. Sdělení Policejního prezidia ČR ze dne 6. 5. 2025

Ve sdělení Policejního prezidia České republiky

č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810

ze dne 6. května 2025

Policie České republiky výslovně uvedla, že:

„Policie České republiky nevydala do 11. listopadu 2021 žádnou metodiku k určování obsahu THC v rostlinách konopí.“

Současně bylo uvedeno, že znalecká pracoviště postupovala podle:

- doporučení ENFSI,
- metodických materiálů UNODC,
- a interní výměny odborných poznatků mezi pracovníky Kriminalistického ústavu.

Policejní prezidium současně uvedlo, že první interní metodikou Policie ČR byl až:

Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu ze dne 11. listopadu 2021 č. 54/2021.

2. Zásadní rozpor

Tato veřejná sdělení jsou podle oznamovatele v zásadním rozporu:

- s některými rozhodnutími soudů,
- se znaleckými závěry,
- i s tvrzeními některých státních zástupců,

podle nichž měla být metodika měření THC údajně dlouhodobě jasně stanovena právním řádem nebo závaznými metodickými postupy.

Policejní prezidium však samo v roce 2025 výslovně připustilo, že:

- žádná vlastní metodika Policie ČR do roku 2021 neexistovala,
- a metodická činnost probíhala převážně neformálně prostřednictvím odborných konzultací.

XIII. Rozpory vyplývající z odpovědi NCOZ ze dne 22. 5. 2026

Dalším zásadním důkazem je odpověď NCOZ

č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI

ze dne 22. května 2026.

V této žádosti byly NCOZ konkrétně položeny otázky týkající se:

- těžké újmy na zdraví a úmrtí členů programu Konopí je lék,
- nepravdivých tvrzení soudců,
- neoznámených technických předpisů,
- nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU,
- neexistence závazné metodiky měření THC,
- i možného šíření nepravdivých tvrzení o konopí.

NCOZ však na tyto otázky věcně nereagovala a pouze obecně uvedla, že:

„na základě Vašich podání nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu“

a že:

„NCOZ není příslušná k řešení či nápravě skutečností a jednání, jež jsou obsahem Vašich podání“

XIV. Rozpory v otázce neoznámených technických předpisů

V podání adresovaném NCOZ byly konkrétně doloženy rozpory týkající se notifikace technických předpisů Evropské komisi.

Bylo poukázáno zejména na:

- notifikace č. 2011/0089/CZ,
- notifikace č. 2013/0501/CZ,
- i další notifikace zákona o návykových látkách a souvisejících vyhlášek Ministerstva zdravotnictví vedené v systému TRIS Evropské komise.

Současně bylo doloženo, že samotný zákon o návykových látkách obsahuje ustanovení:

„Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES...“

Přesto některá soudní rozhodnutí tvrdila, že:

- zákon neobsahuje technické předpisy,
- a že neexistovala povinnost notifikace Evropské komisi.

Podle oznamovatele jde o zásadní právní rozpor, který dosud nebyl věcně přezkoumán.

XV. Rozpory v otázce „konopí jako prekursoru“

V podáních adresovaných NCOZ bylo rovněž doloženo, že některé soudy označovaly konopí za „prekursor“.

Současně však bylo doloženo, že:

- konopí není uvedeno v evropských předpisech o prekurzorech,
- není uvedeno ani v českém zákoně o prekurzorech drog,
- a že ani stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2018 ze dne 21. 9. 2022 takový závěr nepodporuje.

Ani tento rozpor nebyl dosud věcně přezkoumán.

XVI. Rozpory v otázce měření THC a dekarboxylace THCA

Z veřejných dokumentů Policie České republiky a z podání oznamovatele vyplývá, že:

- Policie ČR dlouhodobě používá metodu GC-FID,
- při níž vlivem vysoké teploty dochází k dekarboxylaci THCA na THC,
- tedy k chemické změně zkoumaného materiálu.

Současně však:

- nebyl označen žádný zákon,
- žádná vyhláška,
- ani žádný obecně závazný právní předpis,

který by tento postup výslovně upravoval pro účely trestního řízení.

Policejní prezidium současně výslovně uvedlo, že:

- žádná povolená odchylka laboratoře není v metodikách ENFSI/UNODC stanovena,
- a že metodiky ENFSI a UNODC samy nejsou právními předpisy České republiky.

XVII. Rozpory v otázce reprezentativního vzorku

Dosud nebylo jednoznačně a přezkoumatelně určeno:

- co je reprezentativní vzorek konopí,
- kolik rostlin má být homogenizováno,
- kdo odpovídá za odběr vzorku,

- jak mají být oddělovány jednotlivé části rostlin,
- ani jak mají být řešeny změny obsahu THC v čase.

Krajský soud v Brně pod sp. zn. Si 1028/2024 odmítl určit:

- která metodika je závazná,
- kdo odpovídá za reprezentativní vzorek,
- a jak má být vzorek definován pro trestní řízení.

Nejvyšší státní zastupitelství v rozhodnutích:

- č. j. 1 SIN 92/2024-30,
- č. j. 1 SIN 95/2024-15,

rovněž neposkytlo jednoznačné stanovisko k právnímu základu metodiky měření THC.

XIX. Dlouhodobá nečinnost a formalismus

Podle oznamovatele je mimořádně významné, že:

- obdobné námitky jsou státním orgánům předkládány opakovaně nejméně od roku 2010,
- a přesto dosud nebylo vedeno transparentní a věcně přezkoumatelné prověřování.

Namísto toho docházelo převážně:

- k postoupení podání,
- k odkazům mezi institucemi,
- nebo k formalistickému konstatování, že „nelze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu“.

XX. Důvody pro postoupení věci k řádnému prověření

Oznamovatel má za to, že výše uvedené rozpory představují minimálně důvod:

- k zahájení řádného prověřování,
- k vyžádání odborných stanovisek,
- k porovnání veřejných tvrzení jednotlivých státních orgánů,
- k přezkoumání metodického základu znalecké praxe,
- i k posouzení možné odpovědnosti konkrétních osob.

Nejde přitom pouze o odborný spor.

Jde o otázku:

- zákonnosti trestního stíhání,
- legality důkazů,
- předvídatelnosti práva,
- respektování práva Evropské unie,
- i ochrany základních práv osob dotčených těmito řízeními.

XXI. Návrh důkazů

Oznamovatel navrhuje provést zejména tyto důkazy:

1. Sdělení Policejního prezidia ČR
č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810
ze dne 6. 5. 2025.
2. Odpověď NCOZ
č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI
ze dne 22. 5. 2026.
3. Podání „Doplnění stížnosti na dlouhodobou nečinnost NCOZ“
ze dne 12. 5. 2026.

4. Doplnující žalobu k Městskému soudu v Praze
sp. zn. 18 A 17/2026
ze dne 15. 5. 2026.
5. Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství:
 - č. j. 1 SIN 92/2024-30,
 - č. j. 1 SIN 95/2024-15.
6. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně
sp. zn. Si 1028/2024.
7. Stanovisko Nejvyššího soudu
sp. zn. Tpjn 301/2018
ze dne 21. 9. 2022.
8. Databázi TRIS Evropské komise:
 - notifikace č. 2011/0089/CZ,
 - notifikace č. 2013/0501/CZ.

XXII. Závěr

Podle oznamovatele nově doložené skutečnosti potvrzují:

- dlouhodobou metodickou neurčitost při určování obsahu THC,
- rozpory mezi tvrzeními státních orgánů,
- absenci jednoznačně označeného právního základu,
- i dlouhodobé formalistické odmítání věcného přezkoumání podaných námitek.

Současně vznikají závažné pochybnosti:

- zda byly dodrženy zásady právního státu,
- zda byla respektována zásada nullum crimen sine lege certa,
- zda byly dodrženy požadavky práva Evropské unie,
- zda byly respektovány mezinárodní forenzní standardy,
- i zda trestní odpovědnost osob nebyla po dlouhá léta založena na metodicky nepřezkoumatelných postupech.

Oznamovatel proto žádá, aby Městské státní zastupitelství v Praze:

- zajistilo řádné a nestranné prověření věci,
- vypořádalo konkrétně výše uvedené rozpory,
- a zvážilo postoupení věci k řádnému prověření NCOZ nebo jinému specializovanému útvaru schopnému věc přezkoumat v celé její šíři.

Mgr. Dušan Dvořák
oznamovatel

Edukativní konopná klinika, z.s., IČ: 226 80 101
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2

Datovou schránkou dne 15. května 2026

Sp. zn.: 18 A 17/2026

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962
trvale bytem Ospělov 6, 798 55 Ospělov

Žalovaný:

Policie České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
PO BOX 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav

subsidiárně též:

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7

DOPLNĚNÍ ŽALOBY NA OCHRANU PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM

podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
a návrh na přednostní projednání věci

I. Úvod

Žalobce tímto doplňuje žalobu podanou u Městského soudu v Praze dne 1. května 2026 o další skutková tvrzení a důkazy dokládající trvalou povahu tvrzeného nezákonného zásahu žalovaného spočívajícího v dlouhodobém formalistickém, nepřezkoumatelném a neúčinném nakládání s podáními žalobce a souvisejících spolků výzkumného programu Konopí je lék aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s.

Současně žalobce navrhuje, aby soud s ohledem na mimořádné okolnosti věci zvážil její přednostní projednání.

II. Doplnění skutkových tvrzení

1. Stížnost ze dne 17. listopadu 2024

Žalobce předkládá jako důkaz stížnost dle § 266 odst. 1 trestního řádu adresovanou ministru spravedlnosti a nejvyššímu státnímu zástupci dne 17. listopadu 2024.

V této stížnosti žalobce a související spolky aliance Cannabis is The Cure, z.s. namítali zejména:

- neexistenci jednotné, transparentní a právně závazné metodiky měření obsahu THC v konopí,
- existenci nejméně osmnácti rozdílných metodických přístupů orgánů činných v trestním řízení,
- rozpory mezi tvrzeními Policie České republiky, Kriminalistického ústavu, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a soudů,
- a absenci právně závazného předpisu určujícího způsob zjišťování legality konopí v trestních věcech.

Žalobce zdůrazňuje, že podání obsahovalo konkrétní skutková tvrzení, konkrétní listinné důkazy, konkrétní správní a soudní rozhodnutí i konkrétní identifikaci tvrzených rozporů mezi jednotlivými státními orgány.

Přesto žalobce nikdy neobdržel přezkoumatelné a věcně konkrétní odůvodnění, proč označené skutečnosti nezakládají důvod k samostatnému a nestrannému prověření.

2. Stížnost ze dne 1. prosince 2024

Žalobce dále předkládá stížnost ze dne 1. prosince 2024 proti způsobu projednání předchozí stížnosti.

Žalobce v této stížnosti protestoval proti tomu, že podání bylo postoupeno Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, přestože právě postup orgánů působících v rámci soustavy státního zastupitelství v Brně byl předmětem jeho námitek.

Žalobce namítal, že jeho podání jsou dlouhodobě:

- pouze evidována,
- formálně předávána mezi orgány,
- nebo převáděna do roviny jeho procesní obhajoby v trestních řízeních vedených proti jeho osobě,

aniž by byla samostatně, nestranně a přezkoumatelně prověřena jako podněty týkající se zásahů do života, zdraví a základních práv dalších osob.

Tyto skutečnosti podle žalobce přímo souvisejí s tvrzeným nezákonným zásahem popsáním v žalobě.

3. Sdělení Policejního prezidia České republiky ze dne 6. května 2025

Žalobce dále předkládá sdělení Policejního prezidia České republiky ze dne 6. května 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810.

Z tohoto dokumentu vyplývá, že žalobce prostřednictvím spolku Cannabis is The Cure, z.s. opakovaně žádal Policii České republiky o poskytnutí konkrétních informací týkajících se:

- existence metodiky měření THC,
- data jejího vydání,
- spisových značek,
- existence metodiky před rokem 1999,
- existence metodiky po vstupu České republiky do Evropské unie,
- a vztahu policejní metodiky k tvrzeným unijním standardům.

Žalobce výslovně žádal sdělit, zda první policejní metodikou byla až metodika Kriminalistického ústavu č. 54/2021 z listopadu 2021, a pokud ano, žádal rovněž zaslání průvodního dopisu a důvodové zprávy k jejímu přijetí.

Tato skutečnost je podle žalobce mimořádně významná, neboť dlouhodobá trestní řízení vedená proti žalobci i dalším osobám aliance Cannabis is The Cure, z.s. probíhala již od roku 2010, resp. 2011, zatímco z podkladů předložených samotnými policejními orgány podle žalobce vyplývá, že první interní metodický předpis určený policejním znaleckým pracovištím byl vydán až v roce 2021.

Žalobce v této souvislosti poukazuje rovněž na svou stížnost ze dne 17. listopadu 2024, v níž uváděl, že:

- Nejvyšší soud v rozhodovací činnosti tvrdil existenci „normativně stanoveného metodického standardu“,
- současně však Kriminalistický ústav uváděl, že první metodika pro policejní pracoviště OKTE byla vydána až v listopadu 2021 pod č. 54/2021,
- a ministerstva vnitra i spravedlnosti následně uvedla, že o existenci právně závazného předpisu nemají informace.

Žalobce má za to, že z obsahu sdělení Policejního prezidia a navazujících dokumentů vyplývá, že před vydáním metodiky č. 54/2021 neexistoval žádný jednotný, transparentní a právně závazný metodický předpis Policie České republiky určující způsob zjišťování legality konopí a měření THC pro účely trestního řízení.

Namísto existence jasně definovaného metodického standardu mělo podle žalobce docházet pouze k neformálnímu předávání informací mezi jednotlivými policejními a znaleckými pracovišti, případně k používání rozdílných interních postupů bez existence jednotného a veřejně identifikovatelného normativního rámce.

Žalobce má za to, že právě tato skutečnost je zásadní pro posouzení tvrzeného zásahu, neboť:

- trestní represe vůči žalobci byla po dlouhá léta založena na znaleckých závěrech týkajících se obsahu THC,
- současně však podle tvrzení samotných státních orgánů nebylo postaveno najisto, podle jakého jednotného a právně závazného metodického standardu mělo být takové měření prováděno,
- přičemž jednotlivé státní orgány poskytovaly žalobci navzájem rozporná vysvětlení ohledně existence, závaznosti a původu údajné metodiky.

Policejní prezidium současně uvedlo, že předchozí podání žalobce nebyla původně vyhodnocena jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ale byla opakovaně postupována jiným útvarům Policie České republiky.

Zvláštní význam má skutečnost, že Policejní prezidium následně samo uvedlo, že podání ze dne 17. února 2025 mělo být posouzeno jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žalobce má za to, že tento dokument objektivně potvrzuje alespoň část tvrzeného formalistického a procesně nepřezkoumatelného zacházení s jeho podáními a současně podporuje tvrzení žalobce, že otázka existence a povahy policejní metodiky měření THC nebyla státními orgány dlouhodobě transparentně a přezkoumatelně vyjasněna.

III. Význam těchto důkazů pro nynější řízení

Výše uvedené listiny podle žalobce dokládají zejména:

- a) trvající povahu tvrzeného zásahu,
- b) opakované formální předávání podání mezi orgány veřejné moci bez věcného a přezkoumatelného vypořádání jejich skutkového jádra,
- c) absenci transparentního a jednotného postupu při nakládání s otázkou metodiky měření THC,
- d) skutečnost, že žalobce opakovaně konkretizoval svá tvrzení a označoval konkrétní důkazy,
- e) a současně, že žalovaný ani další orgány veřejné moci neposkytli přezkoumatelné vysvětlení, proč tvrzené skutečnosti nepovažují za způsobilé k samostatnému a nestrannému prověření.

Žalobce opětovně zdůrazňuje, že se touto žalobou nedomáhá nahrazení činnosti orgánů činných v trestním řízení ani rozhodnutí o vině konkrétních osob.

Žalobce se domáhá ochrany před trvajícím faktickým stavem spočívajícím v dlouhodobém neúčinném, formalistickém a nepřezkoumatelném nakládání s jeho podáními týkajícími se zásahů do života, zdraví a základních práv.

IV. Návrh na přednostní projednání věci

Žalobce současně navrhuje, aby soud zvážil přednostní projednání věci s ohledem na mimořádné okolnosti případu.

Žalobce uvádí, že:

- je osobou ve III. stupni invalidity,
- dlouhodobě je pacientem užívajícím konopí pro léčebné účely,
- pouze část léčby je hrazena z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím VZP,
- současně však žalobce dlouhodobě tvrdí, že právě otázka metodiky určování legality konopí a měření THC byla a nadále je předmětem jeho sporů se státními orgány,
- a tvrzený zásah proto podle žalobce bezprostředně zasahuje do jeho zdravotního, osobního a soukromého života.

Žalobce dále uvádí, že je dědečkem šesti vnoučat a že dlouhodobě trvající právní nejistota spojená s jeho postavením osoby nacházející se ve zkušební době podmíněného odsouzení má přímé dopady rovněž na jeho rodinný život.

Žalobce má za to, že v nynější věci je relevantní také čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod chránící právo na respektování soukromého a rodinného života, neboť dlouhodobá nejistota spojená s pokračujícím tvrzeným zásahem státních orgánů se bezprostředně dotýká nejen zdravotního stavu žalobce, ale rovněž jeho rodinných vztahů a osobního života.

Žalobce si je vědom, že přednostní projednání není nárokové, má však za to, že souhrn výše uvedených okolností odůvodňuje zvýšenou potřebu soudní ochrany a projednání věci bez zbytečných průtahů.

V. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést důkaz:

1. stížností dle § 266 odst. 1 trestního řádu ze dne 17. listopadu 2024,
2. stížností ze dne 1. prosince 2024 proti způsobu projednání předchozí stížnosti,
3. sdělením Policejního prezidia České republiky ze dne 6. května 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810,
4. a dalšími listinami založenými ve spise žalobce.

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce

Okresní soud v Prostějově

Havlíčková 16
797 09 Prostějov

Datovou schránkou

Navrhovatel (dříve odsouzený):

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962 v Olomouci¹
Tr. bydliště: 798 55 Ospělov 6

SPOLEČNÝ NÁVRH NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ

podle § 278 a násl. trestního řádu

v níže vedených věcech u Okresního soudu v Prostějově jako první čtyři trestní řízení vedená proti navrhovateli dle § 283 tr. zákoníku

- **sp. zn. 2 T 104/2010**
- **sp. zn. 2 T 65/2011, resp. sp.zn. 2 Nt 1257/2013**
- **sp. zn. 2 Nt 1151/2014**
- **sp. zn. 3Nt 1151/2014**

spojený s návrhem na přerušení řízení a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie a s návrhem na společné projednání věcí.

Návrh byl dne 15. května 2026 navrhovatelem zaslán Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově s žádostí o vydání podpůrného stanoviska k povolení obnovy řízení, sloučení věci a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.

¹ Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962 v Olomouci, adiktolog, autor, spoluautor a editor odborných studií a knih a populárně naučných publikací, odborný editor Velké knihy léčby konopím pro 21.století (2018, Volvox Globator). Zakladatel a exředitel Edukativní konopné kliniky, vedoucí právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Příchystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Na návrh Rady vlády pro zdravotně postižené získal v roce 2009 Cenu vlády za vzdělávání skrze web Konopí je lék.cz

I. Vymezení návrhu

Ve výše uvedených předmětných prvních čtyřech trestních řízeních navrhovatele za zabrané úrody konopí a zabrané léčebné produkty z konopí na výzkumnické farmě konopí Edukativní konopné kliniky v Ospělově v letech 2008–2012 navrhovatel opakovaně namítal porušení základních práv nepoložením předběžných otázek Soudnímu dvoru EU také ústavnímu a evropskému soudu, **konkrétně**:

První trestní řízení **sp. zn. 2 T 104/2010** za úrody konopí v roce 2008 a 2009 bylo po odmítnutí odvolání krajským soudem sp.zn. 3 To 25/2011 a odmítnutí dovolání nejvyšším soudem sp. zn. 8 Tdo 1231/2012 v roce 2012 odmítnuto ústavním soudem pod **sp.zn. II. ÚS 664/12** (ESLP stížnost neprojednal meritorně pod sp.zn. 66 981/12)

Druhé trestní řízení **sp. zn. 2 T 65/2011, resp. sp.zn. 2 Nt 1257/2013** za úrodu konopí v roce 2010 bylo s totožnou argumentací odmítnuto ústavním soudem pod sp.zn. **IV. US 4859/12** (ESLP stížnost neprojednal meritorně pod sp.zn. 1 332/13)

Třetí trestní řízení **sp. zn. 2 Nt 1151/2014** za úrodu konopí v roce 2011 bylo s totožnou argumentací odmítnuto ústavním soudem pod sp.zn. **II. US 1311/13** (ESLP stížnost neprojednal meritorně pod sp.zn. 79 490/13)

Čtvrté trestní řízení **sp. zn. 3Nt 1151/2014** za úrodu konopí v roce 2012 bylo s totožnou argumentací odmítnuto ústavním soudem pod sp.zn. **II.ÚS 289/14** (ESLP stížnost neprojednal meritorně pod sp.zn. 20 049/14)

Navrhovatel tímto podává společný návrh na povolení obnovy řízení ve shora označených trestních věcech, neboť po jejich pravomocném skončení vyšly najevo **nové skutečnosti a nové důkazy ve smyslu § 278 odst. 1 trestního řádu**, které samy o sobě i ve vzájemných souvislostech mohou odůvodnit jiné rozhodnutí o vině, o ochranném opatření i o dalších navazujících výrocích.

Navrhovatel podává tento návrh jako **společné podání ve skutkově a právně souvisejících věcech**; pokud soud dospěje k závěru, že o obnově je třeba rozhodovat samostatně v každé věci, navrhovatel žádá, aby bylo toto podání považováno za návrh na povolení obnovy řízení v každé z výše označených věcí samostatně.

Navrhovatel si je vědom, že některé právní námitky byly v minulosti uplatňovány. Nynější návrh však **není pouhým opakováním dřívější obhajoby**. Opírá se o nové důkazy a nové skutečnosti, zejména revizní znalecký posudek PN Bohnice z roku 2016 a další oponentní znalecké posudky, nové listinné důkazy o neexistenci závazné metodiky Policie ČR ke zjištění obsahu THC v konopí, dánský vývoj legislativy k měření THC v konopí z roku 2022, odborné vědecké studie týkající se dekarboxylace kyseliny THCA na kanabinoid THC v konopí z let 2014 -2026, stanovisko Evropské komise k metodice měření THC v konopí z roku 2026, a nově též monografii Evropského lékopisu, která pro kvantifikaci kanabinoidů používá metodu kapalinové chromatografie (HPLC/LC) měřící samostatně THCA a Δ9-THC bez laboratorní dekarboxylace vzorku a dále o nové důkazní podklady k rozporům ve stanoviscích státních orgánů. Tyto skutečnosti mění důkazní situaci a vyžadují nové posouzení.

Navrhovatel si je vědom, že samotná změna právního názoru zpravidla není důvodem obnovy řízení. **Návrh však nestojí na nové právní argumentaci samotné, nýbrž na nových odborných a skutkových podkladech, které nově potvrzují relevanci dříve namítaných unijních otázek a zásadně mění důkazní situaci.**

Tento návrh se opírá zejména o tři navzájem propojené okruhy důvodů:

1. o **nový důkaz zásadního významu**, jímž je revizní znalecký posudek znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice z roku 2016, který zpochybňuje dřívější závěry o nepřítetnosti a nesvéprávnosti

navrhovatele v rozhodném období stejně jako další znalecké posudky pro jiná trestní řízení navrhovatele uvedené níže;

2. o **nové a nově významné odborné a právní skutečnosti** týkající se Stanoviska Evropské komise z roku 2026 stran metodiky měření obsahu THC v konopí, zejména pak otázky nevhodnosti postupu, při němž dochází k dekarboxylaci kyseliny THCA na kanabinoid THC na pracovišti znalce a navazující postupy dánských orgánů z roku 2022, v jejichž důsledku byla přehodnocována trestní řízení založená na metodice měření THC vedoucí k započtení THCA po dekarboxylaci THCA na THC, přičemž v důsledku této změny došlo podle přiloženého soudně znaleckého překladu i k propuštění odsouzených osob, a otázky absence jakékoliv závazné, transparentní a reprodukovatelné metodiky pro účely trestního řízení, což policie opakovaně potvrzovala, naposledy dne 6.května 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810²;
3. o **nesprávné posouzení a opakované nepoužití práva Evropské unie**, zejména ve vztahu k notifikační povinnosti technických předpisů, k povinnosti soudu položit předběžnou otázku a k nepřipustnosti trestního postihu založeného na právně a metodicky nejasném základě, ve věci položení předběžné otázky Soudnímu dvoru ve věci léčiv a prekurzorů dle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2022, sp. zn. Tpjn 301/2018.

Navrhovatel současně navrhuje, aby soud tyto věci projednal společně, neboť jde o věci skutkově, důkazně i právně provázané. Oddělené projednání by dále prohlubovalo již existující rozpory v rozhodovací praxi.

Důkaz: Znalecký posudek znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice (2016) vypracovaný k návrhu na ukončení ochranné léčby navrhovatele pro Okresní soud v Olomouci sp.zn. 5 Nt 111/2016 je již součástí spisu 2T104/2010. **Citace klíčových závěrů posudku:** “ ... pěstování konopí není chorobné, návrhy na omezení svéprávnosti a označování obviněného za nepřítelny byly nedůvodné, ... obviněný se konsistentně a sofistikovaně právně brání, opakované jednání (pěstování konopí) vyvěrá z jeho vnitřního přesvědčení ...” Navrhovatel dále poukazuje na to, že **již ve spise sp. zn. 3 Nt 1151/2014** byl doložen znalecký posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 ze dne 8. 4. 2015 a protokol z řízení u Okresního soudu v Olomouci ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 5 Nt 120/2014. Znalec výslovně uvedl, že předchozí znalci se nezabývali duševním stavem navrhovatele v době skutku, nýbrž posuzovali právní otázky, a že problém navrhovatele není psychiatrický, ale právní. Tento důkaz věcně předchází a podporuje pozdější revizní závěry znaleckého ústavu PN Bohnice z roku 2016.

Analogický znalecký důkaz – viz trestní spisy navrhovatele u nadepsaného soudu sp. zn. 11 T130/2016 a sp.zn. 2T50/2020 se třemi znaleckými posudky se závěry znalců o přičetnosti a svéprávnosti navrhovatele a jeho osobnostního nastavení, jeho svědomí a přesvědčení.

Důkaz přílohou a ke stažení v odkazu³: Soudně znalecký překlad dánského rozhodnutí v roce 2023 se závěrem: pro účely forenzního kvantitativního určení THC může metoda plynové chromatografie bez odděleného stanovení THCA a THC vést ke zkreslení výsledku v důsledku laboratorní dekarboxylace vzorku a je doporučena **metoda kapalinové chromatografie** měřící samostatně jak kyselinu THCA, tak kanabinoid THC. Kyselina THCA není uvedena ani na seznamu OPL, ani seznamu prekurzorů drog a pomocných látek.

Vědecké studie týkající se dekarboxylace THCA na THC v konopí

² Viz sdělení Policejního prezidia dne 6.května 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810 na <https://www.konopijeleck.cz/novinky/policie-opetovne-potvrdila-ze-zadny-metodicky-predpis-ke-zjisteni-obsahu-thc-v-konopi-nebyl/>

³ Soudně znalecký překlad je ke stažení v článku Dánsko jako první země EU na <https://www.konopijeleck.cz/novinky/dansko-jako-prvni-unijni-zeme-zrusilo-nezakonne-jednani-policie-pri-urceni-legalniho-konopi/>

Studie jsou ke stažení na webu Konopí je lék.cz⁴ pouze v angličtině, citujme proto závěry vědců:

1. **Magdalena Taschwer, Martin G. Schmid, “Determination of the relative percentage distribution of THCA and Δ9-THC in herbal cannabis seized in Austria – Impact of different storage temperatures on stability”, Forensic Science International 254 (2015), 167–171.**

Nejzásadnější závěry studie:

- při 25 °C po cca 4 měsících stabilní poměr THCA/THC,
- při 25 °C po 12 měsících jen mírné změny,
- při 50 °C za 24 hodin pouze mírná dekarboxylace,
- při 100 °C úplná dekarboxylace THCA na THC asi do 2 hodin,
- při 150 °C úplná dekarboxylace asi do 1 hodiny.

2. **Juyoung Kim et al., “Simple method for detecting tetrahydrocannabinolic acid and tetrahydrocannabinol in cannabis tissues using urine-based drug diagnostic device”, Industrial Crops & Products 219 (2024), 119007.**

Podpůrná studie: u čerstvých vrcholů byla pomocí HPLC zjištěna THCA, zatímco THC bylo jen ve stopách. To podporuje závěr, že v čerstvém nevysušeném rostlinném materiálu převažuje kyselá forma THCA a THC samo o sobě není významně přítomno.

3. **Walter B. Wilson et al., “Determination of Δ9-THC, THCA, Δ8-THC, and total Δ9-THC in 53 smokable hemp plant products by liquid chromatography and photodiode array detection”, Forensic Chemistry 37 (2024), 100550.**

Velmi důležité pro forenzní argumentaci: LC metoda odděleně měří Δ9-THC a THCA, zatímco GC-MS může být zatížena zkreslením kvůli přeměně THCA na THC v přístroji.

4. **Yanfang Li, Mengliang Zhang, “Matrix-Tolerant Quantification of THC and THCA in Complex Cannabis Products Using In-Sample Calibration with Multiple Isotopologue Reaction Monitoring”, Journal of the American Society for Mass Spectrometry 37 (2026), 548–555.**

Tato studie neřeší čas přeměny THCA na THC, ale potvrzuje, že moderní LC-MS/MS metody kvantifikují THC a THCA odděleně a přesně i ve složitých matricích.

Závěr a souhrn vědeckých studií k dekarboxylaci THCA na THC v konopí:

Z předložených vědeckých studií neplyne, že by se ve sklizeném nevysušeném konopí při běžné pokojové teplotě kolem 20–25 °C kyselina THCA náhle a rychle změnila na omamný kanabinoid THC. Naopak dostupná data ukazují stabilitu v řádu měsíců a pouze mírné změny i po dlouhodobém skladování. Naproti tomu při laboratorním zahřátí na znaleckém pracovišti na 100–150 °C a výše dochází k rychlé až úplné dekarboxylaci THCA na THC v řádu 1–2 hodin. Plynová chromatografie proto neměří pouze původní stav rostlinného materiálu, ale tepelně modifikuje analyzovaný vzorek, zatímco kapalinová chromatografie umožňuje rozlišit původní THCA a THC odděleně.

Důkaz v článku na Novinkách uvedený v odkazu (Novinky/Právo, dne 8. května 2022)⁵: „**Vnitro chystá nové posuzování konopí.**“ A shrnutí článku o regionální teorii a praxi znaleckých ústavů policie OKTE při měření THC v konopí zní: „**Ministerstvo vnitra řeší předpis pro policii, jak jednotně měřit obsah THC v konopí.**“ Absenci jasnější metody kritizuje část expertů i právníků, podle nichž má toto měření vliv na **vyhodnocení**

⁴ Vědecké studie z let 2014–2026 týkající se dekarboxylace THCA na THC v konopí jsou ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/vedecke-studie-tykajici-se-dekarboxylace-thca-na-thc-v-konopi/>

⁵ Novinky dne 8. května 2022: „Vnitro chystá nové posuzování konopí.“ na <https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vnitro-chysta-nove-posuzovani-konopi-40395993>

případného protiprávního jednání a tím také na konečnou výši trestu. Právně závazný předpis pro policii řeší vnitro od března.“ Právě obsáhlé **důkazy navrhovatele** odeslané v únoru 2022 z vězení k rukám ministra vnitra jako „Stížnost na legislativní nečinnost vydat závazný předpis pro policii“ vedly k výše uvedené iniciativě ministerstva vnitra. Dodnes však nebyl závazný předpis vydán!

Důkaz přílohou a ke stažení v odkazu⁶: **Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 17.listopadu 2024** na porušení zákona Okresním soudem v Prostějově a Krajským soudem v Brně ve věci 3T131/2017, ve které je na důkazech doloženo, že **policie nikdy neměla** a Kriminalistický ústav **nikdy nevydal** znaleckým pracovištěm OKTE **závazný metodický předpis s popisem dodržováním analytických standardů k měření obsahu THC v konopí** (*chybí definice co je vzorek, minimální reprezentativní vzorek počtu rostlin k homogenizaci a chybí metoda kvantitativní analýzy, chybí odchylky měření, chybí skladování ad.*), přičemž ve stížnosti ministru spravedlnosti jsou explicitně doloženy důkazy s čísly jednacími a výroky **více než deseti odlišných** argumentací a interpretací ministrů a ministerstva vnitra, Kriminalistického ústavu a jednotlivých složek policie, celní správy a justice od roku 2010 – 2024, jak policie měří obsah THC v konopí.

Důkaz přílohou a v odkazu⁷: **Stanovisko Evropské komise s úředním překladem ze dne 31. 3. 2026, čj. Ares (2026)3399259**: Citace: „*Metodika stanovení obsahu THC, kterou upravují příslušné právní předpisy EU, slouží výhradně k posuzování nároku na přímé platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP). V tomto kontextu plní funkci zemědělského kontrolního mechanismu. Pokud jde o trestní právo, pravomoc náleží členským státům. To zahrnuje jak stanovení použitelných limitních hodnot THC, tak určení analytických metod využívaných při forenzním vyšetřování. Právo EU v tomto směru nesjednocuje ani nepředepisuje konkrétní metodiky pro forenzní účely v trestním řízení. Z toho vyplývá, že ačkoli metody používané v rámci pravidel SZP, jako je plynová chromatografie (GC), mohou být uplatněny i ve forenzním kontextu, členské státy mohou rovněž využívat alternativní analytické techniky, například vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC), v závislosti na svém vnitrostátním právním a vědeckém rámci.*“ Viz důkazy doložené s čj. a sp.zn. ve stížnosti ministru spravedlnosti dne 17.listopadu 2024 **o neexistenci jakéhokoliv závazného předpisu** měření obsahu THC v konopí pro znalecká pracoviště policie OKTE a jejich důkazy doložené jednání popírající mezinárodní analytické standardy UNODC a ENFSI. Znalecké ústavy policie při forenzní analýze konopí nevycházely rovněž z **právně závazné metodiky** dle Evropského lékopisu "Cannabis flower", stanovujícího kanabinoidní látky **metodou kapalinové chromatografie**, která je přímo závazná pro všechny členské státy EU.

Důkazy ve spisu 2 T 104/2010 a v odkazu⁸ jsou doložena znalecká vyjádření doc. RNDr. Petera Ondry, CSC., prof. RNDr. Lumíra Hanuše, Dr.Sc., Znaleckého ústavu Přírodovědecká fakulty Univerzity Palackého z let 2013–2015, ve kterých je doloženo, že konopí není prekuzorem, čili chemickou látkou k výrobě chemických drog, že určení vzorku rostliny konopí, tak určení minimálního reprezentativního vzorku konopí ke kvantitativní analýze na obsah THC může mít při venkovním zahradnickém pěstování **až téměř 30. násobně odlišné výsledky obsahu THC v totožné odrůdě konopí!**

Důkaz závěrem: Dodejme, že detailní interní laboratorní pracovní postupy policejních znaleckých pracovišť nebyly obhajobě zpřístupněny a jejich obsah nebylo možné nezávisle přezkoumat.

II. Důvody pro společné projednání

⁶ Stížnost ministru spravedlnosti ze dne 17.listopadu 2024 na <https://www.konopijelek.cz/novinky/stiznost-ministru-spravedlnosti/>

⁷ Stanovisko Evropské komise je ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/stanovisko-evropske-komise-k-mereni-thc-v-konopi/>

⁸ Tvzení znalců a znaleckého ústavu v letech 2013–2015 pro trestní řízení navrhovatele u OS v Prostějově a návrhy na obnovy řízení do roku 2019 ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/znalci-a-znalecke-ustavy/>

Všechny označené věci mají společný základ. Týkají se téhož navrhovatele, téhož typu jednání, téhož právního posouzení, téhož okruhu důkazních prostředků a téhož **opakovaného závěru soudů, 1) že navrhovatel je vinen, 2) že není třeba pokládat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, 3) že zajištěné konopí a konopná léčiva mají být zničena a 4) že navrhovatel jednal v nepřičetnosti.**

Současně se ve všech těchto trestních věcech opakovaně objevovala tatáž obhajoba založená **na porušeném právu EU, na námitce vadné metodiky měření THC, na neoznámených předpisech a na lidskoprávním rozměru zásahu státu do oblasti léčby a zdraví.**

Právě proto navrhovatel navrhuje, aby soud věci spojil ke společnému projednání, případně aby je alespoň projednal koordinovaně a jednotně. **Oddělené posuzování skutkově i právně totožných věcí by bylo v rozporu s požadavkem jednotnosti soudního rozhodování a s principem právní jistoty.**

III. Nový důkaz zásadního významu – revizní znalecký posudek PN Bohnice z roku 2016 a další znalecké posudky

Po rozhodnutích, která v návaznosti na první trestní řízení navrhovatele u Okresního soudu v Prostějově sp.zn. 2 T 104/2010, odvolacího Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 3To25/2011, dovolacího Nejvyššího soudu pod sp.zn. 8 Tdo1231/2011 a ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 664/12 vedla po prvotním odsouzení navrhovatele k závěrům o nepřičetnosti navrhovatele, k ukládání ochranné léčby v období 2013–2017 a též ke dvěma pokusům soudu o omezení svéprávnosti navrhovatele v letech 2012 a 2016, byl zpracován revizní znalecký posudek znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice z roku 2016.

Podstatou tohoto revizního posudku je, že zpochybnil a vyvrátil předchozí závěry o tom, že navrhovatel byl v rozhodném období let 2008–2012 vždy od dubna do září, když pěstoval konopí, zcela absolutně nepřičetný, nebo nesvéprávný. Tím byl zpochybněn klíčový skutkový závěr, na němž stála celá řada navazujících rozhodnutí soudů a znalců. **Analogický znalecký důkaz je obsažen v trestních spisech navrhovatele u nadepsaného soudu sp. 11 T130/2016 a 2T50/2020 se třemi znaleckými posudky se závěry znalců o přičetnosti a svéprávnosti navrhovatele.**

Je třeba zdůraznit, že tento revizní posudek a další znalecká vyjádření nejsou pouhou novou argumentací k již hodnocenému důkazu, ale samostatným novým důkazem. Důkaz je **způsobilý vyvolat jiné rozhodnutí ve věci, neboť zpochybňuje rozhodující skutkový závěr, na němž byly dřívější výroky o nepřičetnosti a ochranné léčbě vystavěny.** Nejde tedy o polemiku s hodnocením soudu, nýbrž o novou odbornou skutečnost ve smyslu § 278 trestního řádu.

Pokud soud **v roce 2019 při návrhu na obnovu 2T104/2010** dospěl k názoru, že tento revizní znalecký posudek Znaleckého ústavu PN Bohnice „nemusí brát v potaz“, pak takový přístup podle navrhovatele popírá samotnou podstatu řízení o obnově, neboť je navíc **analogický závěrům jiného posudku znalce** pro trestní řízení navrhovatele u nadepsaného soudu sp.zn. 11 T130/2016 a posudku dalších znalců pro trestní řízení 2 T 50/2020.

Účelem obnovy totiž není zopakovat původní proces, nýbrž právě otevřít prostor pro posouzení nových skutečností a nových důkazů, které dříve nebyly k dispozici.

Revizní znalecký posudek znaleckého ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice (2016) vypracovaný k návrhu na ukončení ochranné léčby navrhovatele pro Okresní soud v Olomouci sp.zn. 5 Nt 111/2016, je již součástí spisu 2T104/2010, další znalecké posudky jsou součástí výše označených trestních spisů.

IV. Nekonzistence rozhodovací praxe a význam nového posouzení

V prvních čtyřech trestních věcech týkajících se úrod konopí z let 2008 až 2012 soudy opakovaně **dospěly ke stejným závěrům**: že navrhovatel je vinen, že není třeba předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, že zajištěné konopí a konopná léčiva mají být zničena a že navrhovatel jednal v nepřičetnosti. Tyto závěry byly přitom činěny na podkladě obdobných skutkových okolností a obdobného znaleckého základu.

Pozdější vývoj však ukázal výraznou vnitřní rozpornost tohoto přístupu. Nejen revizní znalecký posudek z roku 2016 zpochybnil závěr o nepřičetnosti navrhovatele. Další skutkově obdobné věci se nevyvíjely jednotně.

Navrhovatel uvádí, že v devátém trestním řízení byl v roce 2020 Okresním soudem v Prostějově a Krajským soudem v Brně odsouzen k trestu 36. resp. celkem 72 měsíců odnětí svobody za úrody konopí zabrané každoročně v letech 2014–2018, avšak v desátém trestním řízení týkajícím se úrody konopí z roku 2019 byl navrhovatel v roce 2021 u Okresního soudu v Prostějově i u Krajského soudu v Brně úspěšný a tvrzení Okresního státního zastupitelství v Prostějově o porušení § 283 tr. zákoníku bylo navrhovatelem vyvráceno.

Významnou novou skutečností je rovněž to, že z obsahu původních podání navrhovatele z let 2010–2014 je zřejmé, že **české soudy byly s unijními námitkami detailně seznámeny již v době původního rozhodování**. Přesto nebyly položeny předběžné otázky Soudnímu dvoru EU a soudy opakovaně přebíraly právně i skutkově rozporná tvrzení o nepotřebnosti oznámení změn zákona o návykových látkách Evropské komisi, o povaze konopí jako prekurzoru drog a o údajném „implementování“ unijních nařízení do zákona o návykových látkách, ačkoliv nařízení EU jsou přímo použitelná.

Tento vývoj sám o sobě neznamena automaticky nezákonnost starších rozhodnutí, ale významně potvrzuje, že skutkově i právně srovnatelné věci nebyly posuzovány jednotně a že otázky metodiky THC, práva EU a duševního stavu navrhovatele nebyly v českém soudním rozhodování **stabilně a přesvědčivě vyřešeny**. Tato nekonzistence je důvodem, proč musí být nové skutečnosti v nynější fázi znovu a řádně přezkoumány.

Současně je významnou novou skutečností i samotný vývoj **rozhodovací praxe českých soudů ve věci technických předpisů a notifikační povinnosti podle směrnice 98/34/ES**. Zatímco v prvních čtyřech trestních řízeních navrhovatele Nejvyšší soud a následně Ústavní soud vycházely z tvrzení, že zákon o návykových látkách technickým předpisem není, pozdější rozhodovací praxe Ústavního soudu již připustila, že právní úprava regulující nakládání s konopím může mít povahu technického předpisu. Tato **vnitřní rozpornost sama potvrzuje, že otázka nebyla natolik jednoznačná, aby bylo možno bez dalšího odmítnout položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie**.

Navrhovatel v této souvislosti poukazuje i na své opakované dovolací a ústavní argumentace z let 2011–2020, v nichž dlouhodobě namítal rozpor české právní úpravy s oznamovací povinností technických předpisů, nepřipustnost použití nenotifikovaných pravidel vůči jednotlivci a rozpory v metodice měření THC. Tyto námitky tak nepředstavují nově účelově vytvořenou konstrukci, ale dlouhodobě konzistentní právní argumentaci.

V. Porušení práva Evropské unie

1. Notifikační povinnost a technický předpis

Zásadní význam má judikatura Soudního dvora Evropské unie k notifikační povinnosti technických předpisů, kdy navrhovatel namítal, že ČR neoznámila Evropské komisi nově zavedená pravidla pro získání povolení k nakládání s OPL (včetně konopí s nadlimitním obsahem THC) u § 8 zákona o návykových látkách novelou č.

141/2009 Sb. a změnila tak předchozí prohibiční režim na režim podmíněný splněním zákonem daných podmínek pro získání povolení k výrobě a nakládání.

Navrhovatel zdůrazňuje, že námitky týkající se notifikační povinnosti technických předpisů, nepřipustnosti použití nenotifikovaných technických předpisů vůči jednotlivci a povinnosti položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie nejsou novou účelovou argumentací vytvořenou až pro nynější řízení o obnově.

Tyto námitky byly detailně a opakovaně uplatňovány již v původních řízeních a následně zejména v ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 vedené pod sp. zn. II. ÚS 664/12, kde navrhovatel výslovně odkazoval na judikaturu Soudního dvora EU ve věcech CIA Security, Lindberg, Schwibbert, Canal Satélite, CILFIT a Köbler a namítal nepřipustnost použití neoznamovaného technického předpisu v trestním řízení.

Již v roce 2010 navrhovatel namítal, že § 24 zákona o návykových látkách ve spojení s limity THC a povolovacím režimem dle jeho názoru představuje technický předpis ve smyslu směrnice 98/34/ES a že novela zákona č. 141/2009 Sb. zakládala novou notifikační povinnost vůči Evropské komisi. Tyto námitky nebyly českými soudy věcně vypořádány způsobem odpovídajícím požadavkům čl. 267 SFEU a judikatury Soudního dvora EU.

Navrhovatel současně upozorňuje, že existence notifikační povinnosti byla potvrzována i samotným zákonodárcem a státní správou, neboť zákon o návykových látkách obsahoval v § 1 odst. 2 výslovné ustanovení, že zákon byl oznámen podle směrnice 98/34/ES, a jednotlivé novely zákona a souvisejících vyhlášek byly následně skutečně oznamovány Evropské komisi prostřednictvím systému TRIS. Tato skutečnost je obtížně slučitelná s tvrzením soudů, že zákon o návykových látkách nemohl obsahovat technické předpisy podléhající oznamovací povinnosti.

Navrhovatel netvrdí, že každé povolovací ustanovení je automaticky technickým předpisem. Tvrdí však, že pokud povolovací režim v kombinaci s limitem THC v konopí, zákazem nakládání a trestní sankcí fakticky určuje podmínky, za nichž může být výrobek – konopí a konopný materiál – pěstován, držen, zpracován či uveden do legálního režimu, jde o právní úpravu, která může naplňovat znaky technického předpisu podle směrnice 98/34/ES.⁹

Navrhovatel po odsuzujícím rozsudku Okresního soudu v Prostějově 2T104/2010 v roce 2010 namítal také ústavnímu soudu (sp.zn. II. ÚS 664/12) **mylnost právního odůvodnění Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011** (a Krajského soudu v Brně sp.zn. 3 To 25/2011) **k nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.**¹⁰

Ústavní soud se podle názoru navrhovatele s touto námitkou nevypořádal v ústavně požadované míře a převzal závěr dovolacího soudu, aniž by provedl vlastní test relevance práva EU a povinnosti položit předběžnou otázku, **citujeme odůvodnění rozhodnutí ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 664/12:**

„Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“

⁹ **Poznámka:** Směrnice 98/34/ES byla následně nahrazena směrnicí (EU) 2015/1535.

¹⁰ První ústavní stížnost navrhovatele sp.zn. II. ÚS 664/12 je ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/prvni-obvineni-a-prvni-konopna-ustavni-stiznost-sp-zn-ii-us-664-12-uroda-konopi-z-roku-2008-a-2009/>

Doložme **tři opakovaně namítané právní vady** výše uvedeného tvrzení ústavního, nejvyššího a krajského soudu v řízení 2T104/2010 a dalších označených trestních řízeních navrhovatele:

1. **Tvrzení soudu:** Zákon o návykových látkách (dále jen ZoNL) neobsahuje technické předpisy (mylně uvedeno normy), které je potřeba oznámit Evropské komisi.
 - a. Námitka: **Tvrzení soudu vylučují v dané době provedené notifikace u Evropské komise č. 2011/0089/CZ a č. 2013/0501/CZ** a další notifikace novel ZoNL a také konopných vyhlášek ministerstva zdravotnictví **veřejně dostupných v databázi TRIS** a takové tvrzení dokonce vylučuje samotný zákon, viz **citace § 1 odst. 2 ZoNL:** „Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.“
2. **Tvrzení soudu:** Konopí je prekurzor (čili chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých rozhoduje členská země EU sama, proto rozhodování nepřísluší Soudnímu dvoru EU.
 - a. Námitka: **Tvrzení soudu, že konopí je prekurzor, nemá oporu v legislativě.** Konopí není uvedeno ani v unijním nařízení o prekurzorech drog, ani v českém zákoně o prekurzorech drog! Spor o položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU doplníme právní větou ze **Stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2022, sp. zn. TpjN 301/2018:** „*Léčivé přípravky humánní a léčivé přípravky veterinární určené pro léčebné účely u lidí nebo zvířat nelze považovat za prekursory ve smyslu § 283 odst. 1 a § 286 odst. 1 tr. zákoníku, a to ani v případě, že samy obsahují prekurzor (např. efedrin a pseudoefedrin).*“
3. **Tvrzení soudu:** Nařízení (o prekurzorech drog) bylo implementováno do zákona (o návykových látkách).
 - a. Námitka: **Tvrzení soudu je v rozporu s legislativou a nálezem ústavního soudu.** Do zákona se implementují směrnice, nikoliv nařízení. Viz ústavní **nález Pl. ÚS 50/04** ze dne 8. března 2006, z něhož plyne rozlišení mezi přímo použitelným nařízením EU a směrnicí jako předpisem vyžadujícím implementaci

Nepoložením předběžné otázky Soudnímu dvoru byla dle navrhovatele porušena opakovaně namítaná judikatura:

V rozsudku **CIA Security International SA v Signalson SA a Securitel SPRL, C-194/94, rozsudek ze dne 30. 4. 1996, ECLI:EU:C:1996:172**, Soudní dvůr rozhodl, že neoznámené technické předpisy nelze vůči jednotlivcům uplatňovat. Tento rozsudek je v projednávané věci relevantní proto, že pokud vnitrostátní úprava rozhodná pro posouzení zákonnosti pěstování a nakládání s konopím podle obsahu THC představuje technický předpis ve smyslu směrnice 98/34/ES, pak její nenotifikace může vést k její nepoužitelnosti v neprospěch navrhovatele. V rozsudku **Unilever Italia SpA v Central Food SpA, C-443/98, rozsudek ze dne 26. 9. 2000, ECLI:EU:C:2000:496**, Soudní dvůr potvrdil, že důsledkem porušení oznamovací povinnosti je nepoužitelnost takového technického předpisu. Relevance tohoto rozhodnutí spočívá v tom, že potvrzuje silný účinek notifikační povinnosti a vylučuje, aby stát nedodržel proceduru podle práva EU a současně z takového předpisu činil základ sankce.

V rozsudku **Schwibbert, C-20/05, rozsudek ze dne 8. 11. 2007, ECLI:EU:C:2007:652**, Soudní dvůr řešil důsledky nenotifikace v kontextu vnitrostátních sankcí. Toto rozhodnutí je v této věci významné především tím, že

potvrzuje, že otázka nenotifikovaného technického předpisu není jen teoretická otázka legislativního procesu, ale může mít bezprostřední dopad i v represivní rovině.

Právní závěr: Jestliže česká právní úprava, z níž soudy dovozovaly trestnost jednání navrhovatele podle obsahu THC, měla povahu technického předpisu a nebyla řádně oznámena, nemohla být v jeho neprospěch použita.

2. Povinnost položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU

V rozsudku **CILFIT v Ministero della Sanità, 283/81, rozsudek ze dne 6. 10. 1982, ECLI:EU:C:1982:335**, Soudní dvůr vyložil podmínky, za nichž soud poslední instance může výjimečně nepředložit předběžnou otázku. Zásadní právní věta tohoto rozsudku spočívá v tom, že k nepoložení předběžné otázky lze přistoupit **jen tehdy**, je-li správná aplikace unijního práva natolik zjevná, že neponechává prostor pro rozumnou pochybnost. V projednávaných věcech taková situace **zjevně nenastala**, neboť navrhovatel soustavně namítal otázku neoznámeného technického předpisu (novela § 8 ZoNL č. 141/2009 Sb.), čili otázku notifikace, relevance nařízení č. 1122/2009 a metodiky měření THC.

Právní závěr: Soudy nemohly bez dalšího odmítnout položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, protože otázky dopadu práva EU na posouzení vymahatelnosti neoznámeného předpisu, legality konopí a metodiky THC nebyly ani zjevné, ani bezrozporné.

3. Povinnost vrátit se k pravomocnému rozhodnutí odporujícímu právu EU

V rozsudku **Kühne & Heitz NV v Productschap voor Pluimvee en Eieren, C-453/00, rozsudek ze dne 13. 1. 2004, ECLI:EU:C:2004:17**, Soudní dvůr zdůraznil **význam přezkumu pravomocného rozhodnutí**, pokud vyjde najevo jeho rozpor s právem Unie. Toto rozhodnutí je v této věci relevantní proto, že české soudy opakovaně odmítaly navrhovatelovy unijní námitky s tím, že „už byly rozhodnuty“. Takový důvod však nemůže sám o sobě obstát tam, kde navrhovatel tvrdí a nově dokládá pokračující rozpor pravomocných rozhodnutí s právem EU.

V rozsudku **Köbler v Republik Österreich, C-224/01, rozsudek ze dne 30. 9. 2003, ECLI:EU:C:2003:513**, Soudní dvůr dovedl odpovědnost státu i za porušení práva EU **soudem poslední instance**. Tento rozsudek je v této věci významný tím, že ukazuje závažnost a nepřípustnost situace, v níž soudy trvale odmítají použít relevantní unijní právo nebo předložit předběžnou otázku.

Navrhovatel podpůrně poukazuje také na rozsudek **Soudního dvora EU ve věci C-59/11 Association Kokopelli**, z něhož plyne význam ochrany biologické a genetické rozmanitosti rostlin a požadavek proporcionality při regulaci trhu s rostlinným materiálem. Tento rozsudek sice přímo neřešil trestní odpovědnost za konopí, potvrzuje však, že regulace nakládání s rostlinnými genetickými zdroji nemůže být svévolná, netransparentní ani fakticky monopolizační. Navrhovatel přitom v roce 2012 marně navrhoval ministerstvu zdravotnictví zapsat konkrétní odrůdy konopí k léčbě a namítal porušení čl. 34 Smlouvy o fungování EU týkající se unijního opatření proti kartelům a monopolům, neboť ministerstvo zdravotnictví pro léčbu konopím vyhláškou č. 221/2013 Sb., která výslovně uvádí, **že byla notifikována v naléhavém režimu z důvodu ochrany života a zdraví občanů podle směrnice 98/34/ES**, monopolizovalo k léčbě pouze odrůdy konopí holandské společnosti Bedrocan.

Právní závěr: Samotný odkaz na dřívější zamítavá rozhodnutí **nezbavuje soud povinnosti** znovu a řádně přezkoumat unijní námitky, jsou-li znovu uplatněny a podepřeny novými skutkovými a odbornými okolnostmi.

VI. Metodika měření THC jako otázka legality trestního postihu

Trestní odpovědnost nemůže být založena na metodicky neurčitým, netransparentním a mezi jednotlivými znaleckými pracovišti nejednotným postupem, pokud právě výsledek tohoto postupu určuje hranici legality a trestnosti jednání.

Navrhovatel namítá, že trestní odpovědnost ve všech dotčených věcech byla založena na metodicky problematickém měření THC. V České republice v letech 2010–2020, kdy byl navrhovatel obviňován za porušení § 283 tr. zákoníku, **neexistoval a dosud neexistuje závazný a transparentní právní předpis, který by pro účely trestního řízení závazně upravoval metodiku měření THC, pravidla odběru a určení vzorku a minimálního reprezentativního vzorku, nejistotu měření a vztah mezi THC a THCA.**

Navrhovatel současně upozorňuje, že již v původních řízeních a následné první ústavní stížnosti II. ÚS 664/12 z roku 2012 namítal rozpory v metodice měření THC, zejména otázku určení vzorku konopí, reprezentativního množství rostlin a problematiku měření pouze ze samičích květů.

Nové důkazy předložené v nynějším řízení tak nepředstavují izolovanou novou konstrukci, ale potvrzení a odborné rozvinutí dlouhodobě uplatňovaných námitek, které nebyly soudy věcně přezkoumány.

Souhrnně řečeno, již v první ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 664/12 navrhovatel namítal, že policejní měření obsahu THC probíhalo naprosto nepřezkoumatelně, a že takový postup mohl vést k zásadně zkresleným výsledkům. Tato námitka je nyní novými odbornými důkazy pouze dále potvrzována a rozvíjena. Absence jakéhokoliv závazného znaleckého metodického předpisu zjištění legálního/nelegálního konopí policejními znaleckými pracovišti OKTE je o to závažnější, že v unijním právu již v rozhodné době existovalo **nařízení Komise (ES) č. 1122/2009**, jehož článek 40 a příloha I stanovily systém a metodu Společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-THC v odrůdách konopí s dotační podporou EU.

Navrhovatel netvrdí, že nařízení č. 1122/2009 přímo a bez dalšího upravovalo veškeré znalecké dokazování v trestním řízení. Tvrdí však, že v rozhodné době **existoval přímo použitelný unijní standard** pro kvantitativní určení obsahu delta-9-THC v konopí, který soudy nemohly ignorovat při posuzování legality, metodické spolehlivosti a předvídatelnosti trestního postihu. Potvrzuje současně, že otázka metodiky nebyla čistě vnitrostátní a že soudy nemohly tvrdit, že právo EU je zde bez významu. Znalecké ústavy policie totiž při forenzní analýze konopí nevycházely rovněž ani z **právně závazné metodiky** podle Evropského lékopisu "Cannabis flower", stanovujícího kanabinoidní látky **metodou kapalinové chromatografie**, která je přímo závazná pro všechny členské státy EU.

Významnou novou odbornou skutečností je proto přijetí monografie Evropského lékopisu Ph. Eur. 11.5 „Cannabis flower“ (monografie 3028, účinnost od 1. 7. 2024), vydané Evropským direktorátem pro kvalitu léčiv (EDQM). Tato monografie používá pro kvantitativní stanovení kanabinoidů metodu kapalinové chromatografie (HPLC/LC), která měří samostatně kyselinu THCA a Δ9-THC bez laboratorní dekarboxylace vzorku. **Evropský farmaceutický standard tak nově potvrzuje odbornou relevanci analytických metod zachovávajících původní chemický stav vzorku** a podporuje námitku navrhovatele, že metoda plynové chromatografie může vést ke zkreslení výsledku přeměnou THCA na THC během samotné analýzy.

Např. v řízení vedeném pod sp. zn. 3 Nt 1151/2014 navrhovatel namítal, že Policie ČR dne 10. 7. 2012 odmítla provedení vyšetřovacího pokusu podle § 104c trestního řádu, jehož účelem mělo být ověření rozdílných výsledků měření THC u uznaných odrůd Finola a Carmagnola a u odrůd navrhovatele podle trestní, unijní a správní definice vzorku konopí. Tato skutečnost je významná proto, že orgány činné v trestním řízení odmítly provést důkaz, který mohl objektivně ověřit, zda použitá metodika vede ke spolehlivému a reprodukovatelnému výsledku.

Navrhovatel dále ve všech čtyřech trestních řízeních namítal, že Policie Olomouckého kraje, resp. OKTE Frýdek-Místek, v letech 2009–2015 zajištěné konopí nikdy ani řádně nezhvěžila (zhvěženo dle protokolů až od roku 2016), což bylo dokládáno rozhodnutími Policie ČR. Pokud nebylo spolehlivě určeno množství, složení, reprezentativní vzorek ani způsob homogenizace, nemohl být znalecký závěr o obsahu THC použit jako bezpečný podklad pro trestní odpovědnost ani pro ochranné opatření k zabránění věci.

Např. při dodržení unijního předpisu č. **1122/2009** by byl např. v řízení 2T 104/2010 povinným objemem minimálního reprezentativního vzorku konopí k homogenizaci a následné kvantitativní analýze **celkem 50 rostlin konopí** (přepočteno na gramy by šlo o homogenizaci cca 3.000 gramů konopí, to protokoly rozhodně nedokládají), při překročení limitu THC je dle unijního předpisu č. 1122/2009 kontrola prováděna **na dalších 200 rostlinách konopí**, zda nedošlo k mýlce či velké odchylce. To se nikdy vůči navrhovateli nestalo, ač takový objem množství rostlin (50) byl v řízeních policii opakovaně k dispozici!

Navrhovatel tvrdí, že česká policejní praxe používala metodu plynové chromatografie způsobem, který podle jeho názoru nebyl plně slučitelný s analytickými standardy UNODC a ENFSI a jednala způsobem, který vedl k dekarboxylaci THCA na THC, **tedy k zvýšení hodnoty THC na znaleckém pracovišti**.

Navrhovatel netvrdí, že metoda plynové chromatografie je obecně nepoužitelná. Tvrdí však, že při forenzním kvantitativním určení trestněprávně relevantního obsahu THC může metoda plynové chromatografie bez odděleného vyhodnocení THCA a bez transparentního přepočtu vést ke zkreslení výsledku v důsledku laboratorní dekarboxylace THCA na THC během samotné analýzy.

Naopak metoda kapalinové chromatografie (HPLC/LC) umožňuje oddělené stanovení THCA a Δ^9 -THC bez tepelné změny analyzovaného vzorku.

Tato námitka je právně významná proto, že pokud je trestní odpovědnost odvozena od hranice THC, nelze ji zakládat na metodě, která sama měřenou veličinu modifikuje.

Stručně řečeno: použitá analytická metoda vedla k tomu, že výsledek znalce vyjadřoval i THC vzniklé až laboratorní dekarboxylací THCA, nikoli pouze obsah THC přítomného ve vzorku před analýzou.

V roce 2022 došlo v Dánsku právě v důsledku pro trestní řízení nevhodné metody plynové chromatografie k přehodnocení takovéto policejní praxe a konopní vězni byli následně propuštěni. Tuto skutečnost zde navrhovatel uplatňuje nikoli jako závazný precedent, **ale jako novou odborně a právně významnou okolnost členské země EU potvrzující, že použitá metoda byla reálně zpochybněna jako nevhodná pro trestní účely**, na což metodické standardy pro trestní řízení UNODC a ENFSI, na které sama policie odkazuje, upozorňovaly již před dánským rozhodnutím.

Jak se k této závažné a zásadní právní otázce vyjádřil Nejvyšší soud v předchozích řízeních navrhovatele:

1. **Tvrzení sp.zn. 8 Tdo 1231/2011:** Policie při měření THC v konopí postupuje podle zákona.
 - a. **Námitka:** žádný zákon neupravoval a neupravuje metodický postup měření obsahu THC v konopí vyjma unijním nařízením dané metodické normy č. 1122/2009/ES v příloze 1, ta však v žádném trestním řízení navrhovatele použita nebyla, stejně tak nebyla použita závazná unijní metodika dle Evropského lékopisu, stejně tak nebyly respektovány analytické standardy UNODC a ENFSI.¹¹

¹¹ **Poznámka:** Nařízení č. 1122/2009/ES a jeho metodický předpis stanovení obsahu THC v konopí bylo opakovaně nahrazováno jinými nařízeními, jedinou významnou historickou změnou metodiky bylo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, a to v návaznosti na přijetí nařízení (EU) 2021/2115, kterým byla nejvyšší povolená hodnota obsahu THC v konopí zvýšena z 0,2 % na 0,3 % THC.

2. **Tvrzení sp.zn. 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a následně vždy s odkazem na tvrzení vycházející ze stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 12. 2. 2015 č. j. 1 NZO 84/2015–14:** Policie má závazný znalecký předpis vydaný Kriminalistickým ústavem vycházející z unijního předpisu.
- a. **Námitka:** Policie vyloučila, že by kdy do roku 2020 obdržela od Kriminalistického ústavu či jiného relevantního orgánu závazný znalecký předpis vycházející z unijního předpisu (zemědělský/farmaceutický), resp. jakýkoliv závazný metodický předpis k měření obsahu THC v konopí.
 - b. **Důkaz k námitce:** Dodržení definice minimálního reprezentativního množství rostlin konopí k homogenizaci dle standardů ENFSI a UNODC **byl až v roce 2021 uveden** ředitelem Kriminalistického ústavu v interním rozkazu č. 54/2021 pracovištěm OKTE.
 - c. **Důkaz k námitce:** Když v roce 2025 Úřad pro ochranu osobních údajů při odvolání na rozhodnutí NS a NSZ přikázal¹² Nejvyššímu soudu s odkazem na výroky rozhodnutí sp.zn. **11 Tdo 181/2015 a 6 Tdo 323/2016** a Nejvyššímu státnímu zastupitelství s odkazem na stanovisko č.j. **1 NZO 84/2015–14** vydat informaci o tomto Kriminalistickým ústavem vydaném „znaleckém předpisu vycházejícím z unijního předpisu“, **Nejvyšší soud ani Nejvyšší státní zastupitelství tato svá tvrzení neuměli doložit žádným důkazem – informací.**

Mezinárodní forenzní standardy ENFSI, UNODC a ISO 17025

Metodické standardy ENFSI, doporučení UNODC a obecné požadavky mezinárodní forenzní praxe vyžadují, aby kvantitativní analýza THC byla provedena transparentním, reprodukovatelným a odborně validovaným způsobem. Tyto standardy vyžadují zejména:

- použití reprezentativního vzorku odpovídajícího celému zajištěnému souboru rostlin,
- homogenizaci analyzovaného materiálu před měřením,
- dokumentaci nejistoty měření,
- použití odborně ověřené a validované analytické metody,
- existenci závazných písemných pracovních postupů laboratoře,
- doloženou kalibraci měřicích přístrojů,
- zpětně ověřitelnou dokumentaci manipulace se vzorkem,
- a průběžné ověřování správnosti laboratorních výsledků.

Navrhovatel tvrdí, že ve shora označených trestních řízeních **nebylo doloženo splnění těchto základních požadavků mezinárodní forenzní praxe**. Zejména nebyla doložena existence jednotné závazné metodiky pro určení reprezentativního vzorku, homogenizaci materiálu, určení nejistoty měření ani validaci kvantitativní analytické metody používané policejními znaleckými pracovišti.

Dodejme, že metodiky **UNODC a ENFSI** používané pro trestní řízení ve vzájemném spojení shodně potvrzují, že znalecký posudek o obsahu THC v konopí **nemůže být považován za spolehlivý důkaz**, pokud neprokazuje reprezentativní odběr, náhodnost výběru, dostatečný počet dílčích vzorků, homogenizaci, kontrolu

¹² Přikazující rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů vydat informace NSZ ke znalecké metodice policie ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/nejvyssi-vrchni-a-krajsti-statni-zastupci-tvrdili-nepravdive-nejvyssimu-soudu-a-ministerstvu-spravedlnosti-ze-policie-ma-znaleckou-metodiku-vychazejici-z-unijniho-predpisu/>

heterogenity, vhodnou extrakci kyselých i neutrálních kanabinoidů, validaci analytické metody a jasné rozlišení, zda výsledek představuje původní Δ9-THC, THCA, nebo pouze a jen THC po laboratorní dekarboxylaci.

Právě proto musí být v trestním řízení jasné řečeno, zda byl člověk trestán za skutečně přítomné THC, nebo za potenciální THC vzniklé přepočtem či laboratorním zahřátím THCA.

„Zásada in dubio pro reo“

Pokud stát nedokáže transparentně a reprodukovatelně doložit způsob odběru vzorku, jeho reprezentativnost, homogenizaci materiálu, nejistotu měření a validaci analytické metody, nelze pochybnosti vzniklé z takového důkazního stavu přenášet na obviněného.

Trestní odpovědnost nelze bezpečně založit na laboratorním výsledku, pokud není doloženo, že analýza byla provedena podle jednotné, validované, transparentní a reprodukovatelné metodiky splňující základní mezinárodní forenzní standardy. V pochybnostech musí být postupováno ve prospěch obviněného (§ 2 odst. 5 trestního řádu, čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

Právní závěr: Trestní odpovědnost nelze ústavně konformně ani eurokonformně založit na měření, jehož metodika není právně závazně upravena, není transparentní, přezkoumatelná a je odborně zpochybněna jako způsobit uměle navýšovat výsledek měření THC.

VII. Lidskoprávní rozměr věci

Důkaz přílohou a v odkazu¹³: Zásahová žaloba navrhovatele ze dne 1.5.2026 na 15.letou nečinnost NCOZ řádně projednat trestní podněty na ublížení na zdraví včetně těžkých ublížení na zdraví s následky smrti u členů výzkumného programu Konopí je lék a paralelní opakovaně označené podezření na šíření nepravdivých poplašných zpráv o konopí státními orgány, poškozování cizích práv, útlak a maření spravedlnosti nepravdivými znaleckými posudky a zneužívání funkce státními orgány při nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.

Důkaz přílohou a v odkazu¹⁴: Stížnost navrhovatele Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 25. dubna 2026 na patnáctiletou nečinnost NCOZ a žádostí řádně odůvodnit odkládané trestní podněty na porušení § 149 odst. 3-5) trest. zákoníku a neposkytnutí policejní ochrany a současně opakovaného způsobení těžkého ublížení na zdraví nejen navrhovateli a členům jeho rodiny státními orgány, ale také těžkých ublížení na zdraví s následky smrti na členech výzkumu Konopí je lék zabráním konopí na výzkumnické farmě navrhovatele, které policie vždy odložila bez odůvodnění a přezkumné KSZ v Brně podněty od roku 2011 předávalo do dalších trestních řízení navrhovatele jako součást obhajoby, která však nebyla nikdy věcně projednána soudem. Navrhovatel netvrdí, že by Evropský soud pro lidská práva již rozhodl věc skutkově totožnou. Tvrdí však, že judikatura ESLP potvrzuje, že zásahy státu do oblasti zdraví a léčby vyžadují zvýšenou právní a faktickou pečlivost.

V rozsudku **Hristozov and Others v. Bulgaria**, stížnosti č. 47039/11 a 358/12, rozsudek ze dne 13. 11. 2012, ESLP řešil konflikt mezi státní regulací a přístupem těžce nemocných osob k experimentální léčbě. Význam pro tuto věc spočívá v tom, že potvrzuje lidskoprávní dimenzi sporů, v nichž se střetává zdravotní potřeba jednotlivce s regulatorním zásahem státu.

¹³ Zásahová žaloba ze dne 1.května 2026 na nečinnost NCOZ na <https://www.konopijelek.cz/novinky/zasahova-zaloba-na-necinnost-policie/>

¹⁴ Stížnost Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 25.4.2026 na patnáctiletou nečinnost NCOZ ke stažení na <https://www.konopijelek.cz/novinky/stiznost-nejvyssimu-statnimu-zastupitelstvi/>

V rozsudku **Glass v. the United Kingdom**, stížnost č. 61827/00, rozsudek ze dne 9. 3. 2004, ESLP zdůraznil citlivost státních zásahů do zdravotní péče a jejich vazbu na článek 8 Úmluvy. Pro tuto věc je podpůrný v tom, že ukazuje požadavek právně přísného zacházení se zásahy do medicínské sféry.

V rozsudku **Pretty v. the United Kingdom**, stížnost č. 2346/02, rozsudek ze dne 29. 4. 2002, ESLP výslovně spojil osobní autonomii a rozhodování o otázkách tělesné integrity a zdraví s ochranou článku 8 Úmluvy. Rozhodnutí je zde významné jako podpůrný základ pro argument, že **trestní zásah do léčebné sféry navrhovatele nelze chápat jako čistě technickou otázku bez lidskoprávního rozměru.**

V rozsudku velkého senátu **Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [GC]**, stížnost č. 56080/13, rozsudek ze dne 19. 12. 2017, ESLP rozvinul pozitivní povinnosti státu v oblasti ochrany života a zdraví v rámci zdravotního systému. Tento rozsudek je významný proto, že potvrzuje, že stát musí v oblasti zdraví **vytvářet funkční, předvídatelný a právně dostatečný rámec.**

Právní závěr: Lidskoprávní rozměr této věci spočívá v tom, že stát zasáhl do oblasti léčby a zdraví, aniž by jeho zásah stál na dostatečně spolehlivém právním a odborném základě a byla posouzena proporcionalita zásahu státu.

VIII. Judikatura Ústavního soudu České republiky

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 84/94 ze dne 20. 6. 1995 potvrzuje význam právní jistoty, přezkoumatelnosti a zákonného rámce soudního rozhodování. Je zde relevantní jako obecný ústavní základ pro požadavek, aby soudy rozhodovaly v předvídatelném a racionálním rámci.

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 55/01 ze dne 21. 3. 2002 je v této věci významný tím, že potvrzuje povinnost soudu vypořádat se s podstatnými námitkami účastníka. To přímo dopadá na opakované nevypořádání unijních námitek navrhovatele a jeho námitek k reviznímu znaleckému posudku.

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 177/04 ze dne 18. 11. 2004 je relevantní z hlediska požadavku na přezkoumatelnost rozhodnutí a řádné hodnocení důkazů v trestní věci. V nynější věci je významný zejména tam, kde soudy odmítaly nové důkazy bez jejich věcného hodnocení.

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3038/07 ze dne 29. 2. 2008 zdůrazňuje zvýšené nároky na zákonnost a použitelnost důkazních prostředků tam, kde zásah veřejné moci dopadá na základní práva. V této věci podporuje argument, že stát nemůže založit trestní zásah na důkazním podkladu, jehož metodická spolehlivost je vážně zpochybněna.

Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006, publikovaný pod č. 409/2006 Sb., je relevantní pro zásadu proporcionality a pro požadavek, aby veřejná moc nezasahovala nad míru nezbytnou.

Tato zásada je v projednávané věci důležitá vzhledem k dlouhodobé represí, ochranné léčbě, pokusům o omezení svéprávnosti a tvrzeným dopadům na zdraví navrhovatele.

Právní závěr: Soud nemůže ústavně konformně odmítnout nový důkaz a současně se nevypořádat s podstatnými námitkami k právu EU, aniž by jeho rozhodnutí trpělo vadou nepřezkoumatelnosti.

IX. Návrh na předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie

Navrhovatel navrhuje, aby soud podle čl. 267 SFEU předložil Soudnímu dvoru Evropské unie zejména tyto předběžné otázky:

1. Musí být vnitrostátní právní úprava, která stanoví podmínky a pravidla k získání povolení pro nakládání s konopím s určitým obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) a spojuje s překročením limitu THC trestněprávní důsledky, považována za technický předpis ve smyslu směrnice 98/34/ES?
2. Brání směrnice 98/34/ES tomu, aby takový vnitrostátní předpis byl použit vůči jednotlivci v trestním řízení, pokud nebyl řádně oznámen Evropské komisi?
3. Je třeba právo Evropské unie, zejména nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, vykládat v tom smyslu, že členské státy jsou při určování obsahu delta-9-THC v konopí povinny použít metodiku stanovenou unijním právem nebo alespoň metodiku rovnocenně přesnou, transparentní a reprodukovatelnou?
4. Brání právo Evropské unie tomu, aby členský stát vyvozoval trestní odpovědnost na základě stanovení obsahu THC metodou, která není právně závazně upravena a která může v důsledku dekarboxylace THCA ovlivnit výsledek měření a obsah THC?
5. Je třeba čl. 267 odst. 3 SFEU vykládat v tom smyslu, že soud poslední instance je povinen předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie, pokud v řízení existují rozumné pochybnosti o výkladu nebo použitelnosti práva Evropské unie o povaze vnitrostátní úpravy jako technického předpisu a o souladu použité metodiky s právem Evropské unie, a účastník řízení takovou otázku opakově a konkrétně namítá?

X. Návrh na společné projednání

Navrhovatel navrhuje, aby soud spojil shora označené věci ke společnému projednání, neboť skutkové okolnosti, právní otázky, dokazování i navrhované předběžné otázky jsou v nich totožné nebo zásadně obdobné. **Oddělené projednávání těchto věcí by dále prohlubovalo dosavadní rozpornost soudních rozhodnutí.**

XI. Petit

Navrhovatel navrhuje, aby Okresní soud v Prostějově:

1. podle § 283 trestního řádu **povolil obnovu řízení** ve všech shora označených věcech,
2. tyto věci **spojil ke společnému projednání,**
3. řízení **přerušil** a podle čl. 267 SFEU **předložil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžné otázky** ve výše navrženém znění, případně v soudem upřesněném znění,
4. po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie **věci znovu projednal a rozhodl.**

Pokud soud neshledá podmínky pro spojení věcí ke společnému projednání, navrhovatel žádá, aby rozhodl o povolení obnovy řízení samostatně v každé z označených věcí.

XII. Závěr

Revizní znalecký posudek z roku 2016 a další posudky, nové odborné pochybnosti o metodice měření THC, mezinárodní vývoj zpochybňující dekarboxylační přístup, opakovaná nevypořádanost unijních námitek a zásadní rozpory v rozhodovací praxi tvoří souhrn nových skutečností a nových důkazů, které jsou samy o sobě i ve vzájemné souvislosti způsobilé odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci.

Nepovolení obnovy za této situace by znamenalo popření účelu § 278 a násl. trestního řádu a zároveň pokračující porušování práva Evropské unie i ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces.

Navrhovatel zdůrazňuje, že podstatou nynějšího návrhu není pouze polemika s právním hodnocením původních rozhodnutí soudů, ale existence nových odborných důkazů, nových skutečností a nového kontextu vývoje práva Evropské unie i odborného poznání, které ve svém souhrnu zásadně mění důkazní situaci oproti době původního rozhodování.

Mgr. Dušan Dvořák

Městské státní zastupitelství v Praze
náměstí 14. října 2188/9
150 00 Praha 5

Dne 2. června 2026

datovou schránkou

DODATEK K DOPLNĚNÍ PODÁNÍ A TRESTNÍMU OZNÁMENÍ

ve věci postoupené Nejvyšším státním zastupitelstvím č. j. 6 NZN 1737/2026-15 ze dne 6. 5. 2026

Nový důkaz: vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. 6. 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI

Oznamovatel:

Mgr. Dušan Dvořák
nar. 12. ledna 1962
Ospělov 6
798 55 Ludmírov

I. Úvod

Oznamovatel tímto doplňuje své podání adresované dne 27. května 2026 Městskému státnímu zastupitelství v Praze o nový důkaz, kterým je vyřízení stížnosti Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV ze dne 1. 6. 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI.

Toto vyřízení je významné tím, že NCOZ výslovně potvrzuje několik skutečností, které podle oznamovatele dokládají dlouhodobě nezákonný, formalistický a nepřezkoumatelný postup NCOZ při nakládání s trestními podněty týkajícími se:

- měření THC v konopí,
- možných těžkých újem na zdraví a úmrtí členů výzkumného programu Konopí je lék,
- nepravdivých tvrzení v trestních řízeních,
- nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU,
- a možného dlouhodobého používání právně netransparentní znalecké metodiky.

II. NCOZ výslovně potvrzuje, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení

NCOZ ve vyřízení ze dne 1. 6. 2026 uvádí:

„Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno naplnění znaků skutkových podstat trestných činů, nebyly zahájeny úkony trestního řízení ve smyslu § 158 trestního řádu.“

Toto sdělení je zásadní.

Znamená, že ani po opakovaných podáních, v nichž byly konkretizovány:

- skutkové okolnosti,
- právní rozpory,
- znalecké otázky,
- unijně právní a evropsko právní námitky,
- podezření na újmy na zdraví,

- a podezření na úmrtí osob v souvislosti se zásahy proti léčebnému konopí,

NCOZ nezahájila úkony trestního řízení podle § 158 trestního řádu.

Oznamovatel má za to, že právě tato skutečnost potvrzuje důvodnost jeho tvrzení o dlouhodobé nečinnosti.

III. NCOZ výslovně potvrzuje, že neexistují záznamy o vyhodnocení

NCOZ dále uvádí:

„Takové záznamy neexistují.“

Tím NCOZ potvrzuje, že k údajnému vyhodnocení rozsáhlých podání neexistuje žádný přezkoumatelný záznam.

Oznamovatel zdůrazňuje, že jeho podání se netýkala banálních či neurčitých tvrzení. Obsahovala konkrétní odkazy na:

- soudní rozhodnutí,
- spisové značky,
- čísla jednací,
- metodiky ENFSI,
- metodiky UNODC,
- právo Evropské unie,
- směrnici 98/34/ES,
- směrnici 2015/1535,
- databázi TRIS,
- problematiku dekarboxylace THCA na THC,
- znalecké posudky,
- a tvrzené zdravotní následky.

Pokud NCOZ tvrdí, že podání byla vyhodnocena, avšak současně uvádí, že žádný záznam o vyhodnocení neexistuje, jde o stav nepřezkoumatelný.

IV. NCOZ potvrzuje, že nebyla vyžádána žádná odborná stanoviska ani posudky

NCOZ dále uvádí:

„Zpracovatel písemnosti při vyhodnocování Vašich podání postupoval dle zákonných norem, kdy nebylo třeba vyžádat si expertní stanoviska či odborné posudky.“

Oznamovatel považuje toto tvrzení za mimořádně závažné.

Předmětem podání byly odborné otázky, které podle své povahy vyžadují specializované posouzení:

- zda metoda GC-FID při měření THC mění výsledek v důsledku dekarboxylace THCA,
- zda byla metoda validována pro trestněprávní účely,
- zda byly splněny požadavky ENFSI a UNODC,
- zda existoval reprezentativní vzorek,
- zda byla zachována chain of custody,

- zda existovala nejistota měření,
- zda byla používána právně závazná metodika,
- zda došlo k používání technických předpisů bez notifikace Evropské komisi.

NCOZ však sama potvrzuje, že si nevyžádala žádné odborné stanovisko ani odborný posudek.

V. NCOZ potvrzuje, že podání byla ukládána ad acta

NCOZ uvádí:

„Věc byla založena AA (ad acta), to znamená, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení a věc byla tímto ukončena.“

Tím NCOZ potvrzuje, že věc byla ukončena bez zahájení úkonů trestního řízení, bez odborného vyhodnocení a bez vytvoření přezkoumatelného záznamu.

Současně NCOZ uvedla:

„Zpracovatel písemností v rámci vyhodnocování Vašeho podání nevytvořil žádné související dokumenty.“

Podle oznamovatele jde o další potvrzení formalistického postupu.

VI. NCOZ uvádí nové číslo jednací aktuální evidence

NCOZ dále sdělila:

„Vaše podání aktuálně evidujeme pod č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR.“

Oznamovatel žádá, aby Městské státní zastupitelství v Praze vyžádalo kompletní spisový materiál vedený pod tímto číslem jednacím, včetně:

- všech příloh,
- všech referátů,
- všech interních záznamů,
- všech pokynů,
- všech záznamů o postoupení,
- všech lustrací,
- všech elektronických metadat,
- a všech případných dokumentů vedených k souvisejícím číslům jednacím.

VII. Význam nového důkazu pro posouzení postupu NCOZ

Vyřízení NCOZ ze dne 1. 6. 2026 podle oznamovatele potvrzuje, že:

1. nebyly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 trestního řádu,
2. nebyla vyžádána odborná stanoviska,
3. nebyly vytvořeny záznamy o vyhodnocení,
4. nebyly vytvořeny související dokumenty,
5. věc byla založena ad acta,
6. podání byla pouze průběžně ukládána,

7. nebylo provedeno přezkoumatelné věcné vypořádání konkrétních námitek.

To vše podle oznamovatele představuje další důkaz dlouhodobé nečinnosti a nepřezkoumatelnosti postupu NCOZ.

VIII. Návrh opatření

Oznamovatel navrhuje, aby Městské státní zastupitelství v Praze:

1. připojilo vyřízení NCOZ ze dne 1. 6. 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI, jako nový důkaz,
2. vyžádalo od NCOZ kompletní spis vedený pod č. j. NCOZ-4176/ČJ-2026-410090-E-TR,
3. vyžádalo od NCOZ vysvětlení, jak mohlo dojít k vyhodnocení rozsáhlých odborných a právních podnětů bez vytvoření záznamu,
4. vyžádalo informaci, kdo konkrétně jako „koordinátor trestního řízení NCOZ“ věc zpracoval,
5. vyžádalo vysvětlení, proč nebyla vyžádána odborná stanoviska,
6. posoudilo, zda postup NCOZ nenaplňuje znaky dlouhodobého maření úkolu úřední osoby nebo zneužití pravomoci úřední osoby,
7. zvážilo předání věci k nezávislému prověření jinému útvaru nebo uložení konkrétního pokynu k doplnění prověřování.

IX. Závěr

Oznamovatel má za to, že vyřízení NCOZ ze dne 1. 6. 2026 je mimořádně významným důkazem. NCOZ v něm fakticky přiznává, že po letech podávání konkrétních trestních podnětů nebyly zahájeny úkony trestního řízení, nebyly vyžádány odborné podklady, nebyly vytvořeny záznamy o vyhodnocení a věc byla pouze založena ad acta.

Takový postup podle oznamovatele nemůže být považován za řádné, zákonné a přezkoumatelné prověření věci.

Mgr. Dušan Dvořák